KAPITOLU 497*

ATT DWAR L-AMMINISTRAZZJONI PUBBLIKA

Biex jafferma l-valuri tal-amministrazzjoni pubblika bħala strument għall-ġid komuni, biex jipprovdi għall-applikazzjoni ta' dawk il-valuri fis-settur pubbliku kollu, u biex jipprovdi għall-organizzazzjoni u tmexxija tiegħu.

(27 ta' Novembru, 2009);
(30 ta' Marzu. 2010)†

L-ATT I tal-2009, kif emendat bl-Avviżi Legali 194, 487 u 522 tal-2010; bl-Att VI tal-2011; u bl-Avviżi Legali 522 tal-2010, 479 tal-2011, 324, 346, 434 tal-2012, 269, 436 tal-2013, 50, 68, 192, 402, 414 tal-2014, *2, 25, 50, 153 tal-2015, 41, 104, 171, 311, 340, 366* tal-2016, *107* tal-2017, *108* tal-2017, *149* tal-2017, *154* tal-2017, 243 tal-2017 *bl-Att II tal-2018 u bl-Avviż Legali 96 tal-2018,144 tal-2018 ,153 tal-2018 , 286 tal-2018 ,308 tal-2018. , XXVIII tal-2018 u bl-Avviż Legali 356 tal-2018. u 401 tal-2018 u 4 tal-2019.*

TAQSIM TAL-ATT

		Artikoli
Taqsima I	Tifsir u Dikjarazzjoni ta' Prinċipji	1 - 5
Taqsima II	Is-Servizz Pubbliku	6 - 31
Titolu 1	L-Organizzazzjoni	6 - 12
Titolu 2	It-Tmexxija	13 - 19
Titolu 3	Uffiċjali Pubbliċi	20 - 31
Taqsima III	Il-Kummissjoni għall-Ħarsien tal-Mertu, Aġenziji u Entitajiet tal-Gvern	32 - 48
Titolu 1	Il-Kummissjoni għall-Ħarsien tal-Mertu	32 - 35
Titolu 2	Aġenziji	36 - 45
Titolu 3	Entitajiet tal-Gvern, Bordijiet u Kummissjonijiet	46 - 48
Taqsima IV	Mixxellanji	49 - 51

L-Ewwel Skeda- Kodiċi ta' Etika

It-Tieni Skeda- Dipartimenti tal-Gvern

It-Tielet Skeda- Gradi

Ir-Raba' Skeda- Aġenziji

*Revokat bl-Att III tal-2019

†Ara l-Avviż Legali 344 tal-2009 li ġab fis-seħħ id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att minbarra l-artikoli 8 sa 10, 18(1)(*d*), 19, 21 sa 26, 28 sa 45, u 49;
L-avviż Legali 44 tal-2010 ġab fis-seħħ l-artikoli 8 sa 10 inklużi, 18(1)(*d*), 19, 36 sa 45 inklużi, u 49 - mit-30 ta' Marzu. 2010.

TAQSIMA I

TIFSIR U DIKJARAZZJONI TA' PRINĊIPJI

Titolu fil-qosor u bidu fis-seħħ.

1. (1) It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika.

(2) Dan l-Att għandu jibda jseħħ f'dik id-data li l-Prim Ministru jista' jistabbilixxi b'avviż fil-Gazzetta, u dati differenti jistgħu jiġu hekk stabbiliti għal disposizzjonijiet differenti jew għanijiet differenti ta' dan l-Att:

Iżda l-artikoli minn 21 sa 26 inklużi, 28 u 31 sa 34 inklużi jistgħu jinġiebu fis-seħħ biss wara li l-istrumenti ta' delega meħtieġa jkunu ħarġu skont l-artikolu 110 tal-Kostituzzjoni.

Tifsir.

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il arba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra:

"aġenzija tal-Gvern" jew "aġenzija" tfisser korp kif imsemmi fir-Raba' Skeda;

"amministrazzjoni pubblika" tfisser il-Gvern ta' Malta inklużi l-ministeri u d-dipartimenti tiegħu, u l-aġenziji, l-entitajiet tal-Gvern, il-kummissjonijiet u l-bordijiet imsemmija f'dan l-Att;

"dipartiment tal-gvern" jew "dipartiment" tfisser kull entità fis-Servizz Pubbliku mniżżla fit-Tieni Skeda;

"entità tal-Gvern" tfisser organizzazzjoni, li ma tkunx dipartiment tal-Gvern, aġenzija tal-Gvern jew soċjetà kummerċjali, li fiha l-Gvern ikollu kontroll effettiv, sew jekk dik l-organizzazzjoni tkun jew ma tkunx imwaqqfa b'liġi;

"grad" tfisser kull wieħed mill-gradi mniżżla fit-Tielet Skeda, u li jikkonsisti fi grupp ta' post wieħed jew għadd ta' postijiet f'dipartiment wieħed jew iktar li jissejħu bl-istess mod u li jkunu jimtlew direttament permezz ta' ħatra fil-grad;

"impjegat pubbliku" tinkludi uffiċjali pubbliċi u impjegati ta' aġenziji tal-Gvern u entitajiet tal-Gvern, u għall-fini tas-sezzjoni B, sezzjoni Ċ u l-paragrafu 27 tal-Kodiċi ta' Etika, persuna tkompli titqies bħala impjegat pubbliku għal tliet snin wara li tirtira, tirriżenja jew titkeċċa mill-impjieg pubbliku;

"kariga pubblika" għandha l-istess tifsir mogħti lilha bl-artikolu 124 tal-Kostituzzjoni u għandha ukoll, għall-finijiet ta' dan l-Att, tinftiehem li tfisser kull grad jew pożizzjoni fis-servizz pubbliku, ħlief dawk imsemmija fis-subartikolu (2)(*a*);

"Kodiċi ta' Etika" tfisser il-kodiċi ta' etika li hemm fl-Ewwel Skeda;

"Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku" tfisser il-Kummissjoni stabbilita bl-artikolu 109 tal-Kostituzzjoni;

"ministeru" tfisser organizzazzjoni msemmija fl-artikolu 6;

"Ministru" tfisser, kemm il-darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra, il-Ministru responsabbli għall-amministrazzjoni pubblika, hekk iżda li meta l-Prim Ministru jkun iddelega, għal kollox jew f'parti, xi waħda mis-setgħat, funzjonijiet jew awtoritajiet mogħtija lilu b'dan l-Att, il-Prim Ministru jista' xorta

waħda jibqa' jeżerċita dawk is-setgħat, funzjonijiet jew awtoritajiet kollateralment ma' dak il-Ministru;

"post" tfisser ġabra ta' xogħlijiet jew dmirijiet li jitwettqu jew li huma intiżi li jitwettqu minn persuna waħda;

"pożizzjoni" tfisser kull kariga fis-servizz pubbliku li ma tkunx grad;

"Regolamenti tad-Dixxiplina" tfisser ir-Regolamenti tal-Proċedura ta' Dixxiplina tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku jew kull regolamenti oħra dwar id-dixxiplina li jissostitwuhom u li jistgħu jsiru taħt l-artikolu 121(1) tal-Kostituzzjoni L.S. Kost. 03

"Segretarju Permanenti Ewlieni" tfisser l-persuna maħtura skont l-artikolu 14;

"Servizz Eżekuttiv Anzjan" tfisser il-korp ta' uffiċjali pubbliċi anzjani li għalihom jirreferi l-artikolu 19;

"servizz pubbliku" għandha l-istess tifsir mogħti lilha bil-Kostituzzjoni, iżda għall-finijiet ta' dan l-Att għandha tinftiehem skont is-subartikolu (2);

"trasferiment" tfisser l-assenjazzjoni ta' uffiċjal pubbliku għal post ieħor;

"uffiċjal pubbliku" għandha l-istess tifsir kif mogħti lilha bl-artikolu 124 tal-Kostituzzjoni, iżda għandha għall-finijiet ta' dan l-Att tinftiehem skont is-subartikolu (2);

"valuri tal-amministrazzjoni pubblika" tfisser il-valuri mniżżla fl-artikolu 4.

(2) Dan l-Att ma japplikax:

(*a*) għall-karigi ta' imħallef, maġistrat, Avukat Ġenerali u Awditur Ġenerali; u

(*b*) għall-karigi ta' *Speaker*, *Deputy Speaker*, Ombudsman u Kummissarju għall-Privatezza u l-Protezzjoni tad-*Data*; u

(*ċ*) għall-Awtorità dwar ix-Xandir, il-Kummissjoni Elettorali, il-Kummissjoni dwar l-Impiegi, u (safejn ma ssirx riferenza speċifika għaliha f'dan l-Att) il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku:

Iżda, bla ħsara għall-indipendenza tal-Kummissjoni Elettorali u l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku skont il-Kostituzzjoni, dan l-Att għandu japplika għall-Uffiċċju Elettorali u s-Segretarjat tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku.

(3) Kemm-il darba ma jkunx speċifikat kuntrarju f'dan l-Att, meta dispożizzjoni ta' dan l-Att ma tkunx taqbel mad-disposizzjonijiet ta' xi liġi oħra li tirregola dipartiment, aġenzija jew entità tal-Gvern, il-liġi l-oħra għandha tipprevali.

3. Id-dipartimenti, aġenziji u entitajiet tal-Gvern huma korpi li jamministraw riżorsi pubbliċi u li jipprovdu servizzi lill-pubbliku jew jaqdu funzjonijiet oħra f'isem l-Istat, u bħala tali dawk il- Prinċipju tar-responsabbiltà.

korpi, u l-impjegati pubbliċi li jaqdu dmirijiet hemmhekk, għandhom:

(*a*) ikunu regolati bid-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, magħduda l-valuri tal-amministrazzjoni pubblika u l-Kodiċi ta' Etika;

(*b*) ikunu suġġetti għal direzzjoni Ministerjali kif provdut fil-Kostituzzjoni u f'dan l-Att u liġijiet oħra, ħlief għal dawk il-ħwejjeġ li dwarhom huma espressament meħtieġa bil-liġi biex jaġixxu b'mod indipendenti jew taħt id-direzzjoni ta' persuna jew awtorità oħra barra minn Ministru;

(*ċ*) ikunu responsabbli taħt dan l-Att u liġijiet oħra għall-mod kif jipprovdu s-servizzi, jaqdu l-funzjonijiet tagħhom u jamministraw ir-riżorsi tagħhom, għat-tħaris minnhom tal-valuri tal-amministrazzjoni pubblika u tal-Kodiċi ta' Etika, u għat-tħaris minnhom tad-direzzjonijiet Ministerjali skont il-paragrafu (*b*).

Valuri tal-amministrazzjoni pubblika.

4. (1) Id-dipartimenti, l-aġenziji u l-entitajiet tal-Gvern għandhom ikunu regolati bil-valuri inerenti fid-dmirijiet hawn taħt imsemmija, u l-impjegati pubbliċi għandhom:

(*a*) jeżerċitaw kull setgħa mogħtija lilhom bil-liġi, u jagħtu servizzi lill-pubbliku, b'korteżija, malajr u b'imparzjalità;

(*b*) jagħtu pariri b'mod oġġettiv u b'għarfien fuq ħwejjeġ li jkunu fil-kompetenza tagħhom;

(*ċ*) jimplimentaw il-politika tal-Gvern tal-ġurnata b'mod effiċjenti u effettiv;

(*d*) jikkontribwixxu għall-koordinazzjoni tal-politika tal-Gvern flimkien ma' dipartimenti, aġenziji, entitajiet tal-Gvern u Kunsilli Lokali; u

(*e*) b'kontribut tal-imġieba tagħhom stess jagħmlu l-post tax-xogħol wieħed li jagħraf it-talenti, jiżviluppa l-kapaċitajiet u l-ħiliet, jippremja t-twettiq, jevita diskriminazzjoni u joffri sigurtà.

(2) Impjegati pubbliċi għandhom iħarsu u jippromwovu l-valuri tal-amministrazzjoni pubblika, u jista' jkun hemm bażi għal proċedimenti dixxiplinarji skont ir-regoli u l-proċeduri applikabbli kontra impjegat li jonqos li jagħmel dan.

(3) Is-Segretarju Permanenti Ewlieni jista' joħroġ direttivi u linji gwida sabiex isostni u jwettaq aħjar il-valuri tal-amministrazzjoni pubblika, u l-impjegati pubbliċi għandhom iħarsu dawk id-direttivi.

Kodiċi ta' Etika.

5. (1) Il-Kodiċi ta' Etika li hemm fl-Ewwel Skeda għandu japplika għall-impjegati pubbliċi.

(2) Il-Prim Ministru jista' b'Ordni fil-Gazzetta, minn żmien għal żmien, jemenda jew jissostitwixxi l-Ewwel Skeda.

(3) Ikun id-dmir tal-impjegati pubbliċi kollha li jħarsu l-Kodiċi ta' Etika, u fin-nuqqas minn xi impjegat pubbliku jista' jkun hemm

bażi għal proċedimenti dixxiplinarji kontra dak l-impjegat skont ir-regoli u l-proċeduri applikabbli.

(4) Is-Segretarju Permanenti Ewlieni jista' joħroġ direttivi u linji gwida sabiex isostnu u jiżguraw it-tħaris tal-Kodiċi ta' Etika u, bi ftehim mal-Ministru responsabbli għal bord jew kummissjoni partikolari, jista' joħroġ linji gwida bħal dawk dwar bordijiet u kummissjonijiet.

(5) Kap ta' dipartiment, aġenzija, jew entità tal-Gvern jista', bl-approvazzjoni tas-Segretarju Permanenti Ewlieni, jagħmel regoli għall-imġieba etika, komplimentari u b'żieda mal-Kodiċi ta' Etika, li jirrelataw għaċ-ċirkostanzi partikolari ta' dik l-organizzazzjoni, u l-fraži Kodiċi ta' Etika fir-rigward tal-impjegati pubbliċi f'dik l-organizzazzjoni għandha tinkludi dawk ir-regoli.

TAQSIMA II

IS-SERVIZZ PUBBLIKU

Titolu 1 - L-Organizzazzjoni

Ministri u segretarjati ta' Ministri.

Kap. 249.

6. (1) Meta Ministru jkun ngħata responsabbiltà għal xi dipartiment tal-Gvern skont l-artikolu 82 tal-Kostituzzjoni, dak il-Ministru għandu jkollu, skont l-artikolu 92 tal-Kostituzzjoni u bla ħsara għall-artikolu 6 tal-Att dwar l-Interpretazzjoni, id-direzzjoni ġenerali u l-kontroll ta' kull dipartiment, aġenzija u entità tal-Gvern li tista' titqiegħed taħt ir-responsabbiltà tiegħu, u jista' jagħti direzzjonijiet direttament lill-kap tad-dipartiment, lill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni, lill-Bord tad-Diretturi jew lil kull impjegat li jaqa' taħt ir-responsabbiltà tiegħu, dwar kull ħaġa ħlief dwar ħwejjeġ li kap ta' dipartiment, Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni, Bord tad-Diretturi jew impjegat ieħor ikun meħtieġ b'xi liġi li jaġixxi -

(*a*) b'mod indipendenti; jew

(*b*) skont id-direzzjoni ta' persuna jew awtorità oħra li ma tkunx il-Ministru:

Iżda meta jkun inħatar Segretarju Permanenti biex jissorvelja d-dipartiment, l-aġenzija jew l-entità tal-Gvern relattiva, il-Ministru għandu jgħarraf lis-Segretarju Permanenti li jkun ta dawk d-direzzjonijiet.

(2) Ministru jista' jkun assenjat responsabbiltà għal kull dipartiment, aġenzija jew entità tal-Gvern magħduda dawk imniżżla fil-Parti II tat-Tieni Skeda.

(3) L-istaff assenjat lis-segretarjat ta' Ministru, magħduda *advisors* u konsulenti tal-Ministru, għandhom jitqiesu li jokkupaw pożizzjonijiet ta' fiduċja speċjali u għandhom, ukoll jekk ikunu uffiċjali pubbliċi assenjati bi trasferiment, jinħatru f'dik il-pożizzjoni fuq il-bażi ta' kuntratt definit:

Iżda meta jiskadi jew jintemm il-kuntratt, id-direttivi u l-linji gwida msemmija fis-subartikolu (4) għandhom japplikaw.

(4) Il-Prim Ministru jista' joħroġ direttivi u linji gwida dwar il-funzjonijiet, l-amministrazzjoni u l-istabbiliment tas-segretarjati tal-Ministri, l-ingaġġ tal-istaff tagħhom, u l-pattijiet u l-

kondizzjonijiet ta' kif għandhom iservu dawk l-istaff.

(5) Ħlief kif jista' jkun provdut bid-direttivi tal-Prim Ministru, is-segretarjat ta' Ministru jkun taħt is-sorveljanza ta' membru tal-istaff imsejjaħ Kap tas-Segretarjat li għandu jirrapporta lill-Ministru.

(6) Id-disposizzjonijiet tas-subartikoli (3), (4) u (5) japplikaw *mutatis mutandis* għas-segretarjat ta' Segretarju Parlamentari.

Ministeri.

7. (1) Ministeru jkun kostitwit bħala enti distint u separat taħt kull Ministru li jkun assenjat responsabbiltajiet tal-portafoll skont l-artikolu 82 tal-Kostituzzjoni, u l-ministeru jkun jikkonsisti minn:

(*a*) is-segretarjat tal-Ministru;

(*b*) is-segretarjati ta' dawk is-Segretarji Parlamentari li jistgħu jkunu maħtura biex jgħinu lill-Ministru;

(*ċ*) l-uffiċċju tas-Segretarju Permanenti; u

(*d*) dawk id-diviżjonijiet, direttorati, taqsimiet, uffiċċji jew entitajiet oħra fi ħdan is-servizz pubbliku li jistgħu jitqiegħdu jew ikunu stabbiliti fil-ministeru mill-Prim Ministru.

(2) Meta jkun hemm iktar minn Segretarju Permanenti wieħed li jirrapporta lill-istess Ministru (ħlief temporanjament skont l-artikoli 83 jew 84 tal-Kostituzzjoni), il-firxa tar-responsabbiltajiet ta' kull Segretarju Permanenti għandha tkun delinejata mill-Prim Ministru.

Dipartimenti.

8. (1) Id-dipartimenti tal-Gvern ikunu dawk imniżżla fit-Tieni Skeda.

(2) Il-funzjonijiet tad-dipartimenti jkunu skont is-sommarji indikattivi mniżżla kontra d-dipartimenti rispettivi fit-Tieni Skeda.

(3) Il-Prim Ministru jista', b'ordni fil-Gazzetta, jemenda t-Tieni Skeda sabiex:

(*a*) jistabbilixxi dipartiment ġdid;

(*b*) jabolixxi dipartiment jew jibdillu ismu jew il-funzjoni tiegħu; u

(*ċ*) jibdel it-titolu ta' kapijiet ta' dipartiment u uffiċjali oħra kif provdut fl-artikolu 10.

(4) Dipartimenti li, bis-saħħa ta' xi liġijiet applikabbli jew arranġamenti amministrattivi speċjali, ma jkunux suġġetti għad-direzzjoni jew il-kontroll ta' Ministru fil-qadi tal-funzjonijiet prinċipali tagħhom ikunu mniżżla fil-Parti II tat-Tieni Skeda, iżda l-applikabbiltà ta' kull liġi bħal dik għal dipartiment ma tkunx tiddependi mill-inklużjoni ta' dak id-dipartiment fl-Iskeda.

Kumitat Konsultattiv għall-Ħatriet Anzjani.

9. (1) Għandu jkun hemm Kumitat Konsultattiv għall-Ħatriet Anzjani, hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ il-Kumitat, li għandu:

(*a*) jikkonsulta lill-Ministru rilevanti dwar id-dmirijiet marbutin ma', u r-riżultati li jkunu mistennija minn, xi pożizzjoni ta' Kap li tkun vakanti jew li tkun

mistennija li titbattal;

(*b*) jidentifika kandidati għall-pożizzjoni skont l-artikolu 21(2), fil-parametri stabbiliti bil-Kostituzzjoni; u

(*ċ*) jagħti rendikont dwar il-kandidati u jipproponi għall-konsiderazzjoni tal-Prim Ministru l-kandidat li fl-opinjoni tiegħu jkun l-aħjar fuq il-bażi ta' mertu biex jimla l-pożizzjoni.

(2) Il-Kumitat ikun presedut *ex officio* mis-Segretarju Permanenti Ewlieni u jkun magħmul minn:

(*a*) għall-inqas żewġ membri oħra, li wieħed minnhom ma jkunx uffiċjal pubbliku, li jkunu maħtura mill-Prim Ministru; u

(*b*) membri addizzjonali li jistgħu jiġu *co-opted* mill-Prim Ministru sabiex jikkunsidraw applikanti għal pożizzjonijiet speċifiċi ta' kap.

(3) Il-Kumitat għandu jfittex il-parir u l-għajnuna tas-Segretarji Permanenti dwar skrutinju jew *short-listing* ta' kandidati iżda mill-bqija għandu jirregola l-proċedura tiegħu stess.

(4) L-ebda persuna ma għandha tingħata ħatra f'pożizzjoni ta' Kap li għaliha japplika l-artikolu 92(4) tal-Kostituzzjoni sakemm:

(*a*) dik il-persuna mhix eliġibbli għall-pożizzjoni bis-saħħa tal-grad tagħha; jew

(*b*) dik il-persuna ma servietx għal perijodu ta' sitt snin konsekuttivi f'pożizzjoni jew pożizzjonijiet fis-Servizz Eżekuttiv Anzjan.

Titoli ta' pożizzjonijiet ta' kap u ta' karigi pubbliċi oħra, u titoli ekwivalenti fil-liġi.

10. (1) Il-Prim Ministru jista' minn żmien għal żmien jistabbilixxi t-titoli tal-pożizzjoni li taħthom kapijiet ta' dipartimenti għandhom jinħatru, u dawk it-titoli għandhom, b'ordni tal-Prim Ministru pubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern, jitniżżlu ħdejn l-ismijiet tad-dipartimenti fit-Tieni Skeda:

Iżda jekk pożizzjoni tingħata titolu ġdid waqt li tkun okkupata, dan ma għandux jinftiehem bħala ħatra mill-ġdid tal-persuna li tkun qed tokkupaha jew bdil fil-kondizzjonijiet tal-ħatra tagħha.

(2) L-assenjazzjoni mill-Prim Ministru ta' titoli simili għal pożizzjonijiet ta' kapijiet differenti ma għandhiex tinftiehem li dawk il-pożizzjonijiet għandu jkollhom neċessarjament l-istess stat u pattijiet u kondizzjonijiet.

(3) Meta, skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, pożizzjoni ta' kap, jew xi kariga oħra fis-servizz pubbliku, li tkun ġiet stabbilita jew tkun ingħatat funzjonijiet b'xi Att ieħor -

(*a*) tingħata titolu ġdid; jew

(*b*) tingħaqad ma' kariga pubblika oħra bħala riżultat ta' ristrutturar organizzattiv;

it-titolu assenjat lill-kariga bl-Att l-ieħor (hawnhekk iżjed 'il quddiem f'dan l-artikolu msejjaħ "it-titolu ekwivalenti fil-liġi") għandu jkun imniżżel fit-Tieni Skeda flimkien mat-titolu l-ġdid tal-

kariga jew it-titolu tal-kariga li magħha ġiet magħquda skont il-paragrafu (*a*) jew (*b*) skont il-każ, u s-subartikoli (4) u (5) għandhom japplikaw.

(4) Meta xi kariga fis-servizz pubbliku hija mniżżla fit-Tieni Skeda flimkien ma' titolu ekwivalenti fil-liġi -

(*a*) is-setgħat mogħtija lill-kariga taħt it-titolu ekwivalenti fil-liġi għandhom jiġu eżerċitati mid-detentur tal-kariga kif ikun f'dak iż-żmien titolat; u

(*b*) iż-żewġ titoli għandhom jitqiesu li jistgħu jinbidlu ma' xulxin għall-fini ta' xi liġi u riferenza għal titolu minflok ieħor ma tinvalidax għemil jew xi proċedimenti legali.

(5) Meta xi liġi -

(*a*) tagħti, jew tippermetti l-għoti ta', funzjonijiet lil staff li jaġixxi f'isem id-detentur ta' kariga pubblika; u

(*b*) dik il-kariga tkun imniżżla fit-Tieni Skeda bħala t-titolu ekwivalenti fil-liġi ta' kariga oħra,

dawk il-funzjonijiet jistgħu jsiru minn staff fid-dipartiment li għalih tkun tappartjeni t-tieni kariga, minkejja kull ħaġa għall-kuntrarju fl-imsemmija liġi; iżda kull kondizzjoni jew ħtieġa marbuta bil-liġi mal-qadi ta' dawk il-funzjonijiet għandha xort'oħra tkompli tapplika.

(6) Jekk kariga pubblika jkollha iktar minn titolu ekwivalenti fil-liġi wieħed, is-subartikoli (4) u (5) għandhom japplikaw dwar kull wieħed minn dawk it-titoli.

Qadi ta' setgħat fin-nuqqas ta' uffiċjal pubbliku.

11. Is-Segretarju Permanenti dwar il-kap ta' kull dipartiment imniżżel fit-Tieni Skeda u l-kap tad-dipartiment dwar membru tal-istaff skont il-każ, għandhom jiżguraw li l-iktar uffiċjal xieraq skont il-każ, u tenut kont tal-anzjanità u tal-kapaċitajiet tekniċi, ikun nominat għall-finijiet tal-artikolu 124(5) tal-Kostituzzjoni bil-għan li jeżerċita kull setgħa li tkun mogħtija b'xi liġi jekk il-kap jew membru ieħor tal-istaff ikun nieqes mill-kariga tiegħu u ma jkunx jista' temporanjament jaqdi d-dmirijiet tiegħu sabiex dawk is-setgħat ikunu jistgħu jinqdew matul iż-żmien tan-nuqqas tal-uffiċjal.

Segretarjati ta' bordijiet u kummissjonijiet.

12. (1) Kemm-il darba ma jkunx provdut xort'oħra f'xi liġi oħra, meta bord jkollu s-sustenn ta' segretarjat li jkun magħmul minn uffiċjali pubbliċi minn dipartiment, il-bord, sal-limitu tal-ħwejjeġ amministrattivi u ħwejjeġ li jolqtu d-dipartiment b'mod ġenerali, ikun suġġett għall-awtorità tal-kap tad-dipartiment.

(2) Is-segretarjat tal-bord ikun taħt id-direzzjoni ta' uffiċjal, hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "l-uffiċjal imsemmi", li għandu jimxi skont id-direzzjonijiet tal-kap tad-dipartiment li fih jopera s-segretarjat tal-bord fuq ħwejjeġ imsemmija fis-subartikolu (1).

(3) Kap ta' dipartiment ma jagħtix direzzjonijiet lill-bord jew lil uffiċjal imsemmi fuq ħwejjeġ li dwarhom il-bord ikun meħtieġ bil-liġi li jaħdem b'mod indipendenti.

(4) F'dan l-artikolu "bord" tinkludi kull kummissjoni, kunsill, *panel*, kumitat jew korp ieħor simili, li ma jkunx korp imwaqqaf bil-Kostituzzjoni, iżda ma tinkludix xi bord *ad hoc* imwaqqaf sabiex jinvestiga l-imġieba ta' xi impjegat pubbliku jew l-operat ta' xi dipartiment, aġenzija, entità jew xi korp ieħor simili.

Titolu 2 - It-Tmexxija

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni.

13. (1) Għandu jkun hemm Segretarju Permanenti Ewlieni li jkun il-kap tas-servizz pubbliku u li jkun maħtur skont l-artikolu 14.

(2) Is-Segretarju Permanenti Ewlieni jieħu istruzzjonijiet mingħand il-Prim Ministru.

(3) Is-Segretarju Permanenti Ewlieni jista', bi ftehim mal-Prim Ministru, jiddelega kull waħda mill-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-artikolu lil Segretarju Permanenti jew lil kap ta' dipartiment wieħed jew iktar.

(4) Is-Segretarju Permanenti Ewlieni għandu:

(*a*) jipprovdi t-tmexxija tas-servizz pubbliku;

(*b*) isostni u jippromwovi l-valuri tal-amministrazzjoni pubblika u l-Kodiċi ta' Etika, u jissorvelja l-ħarsien tagħhom mill-impjegati pubbliċi;

(*ċ*) jieħu miżuri biex jitjieb is-servizz pubbliku;

(*d*) jassumi responsabbilità ġenerali għat-tmexxija u għall-iżvilupp tar-riżorsi umani fis-servizz pubbliku;

(*e*) jieħu miżuri biex jiżgura l-koordinazzjoni bejn dipartimenti, aġenziji, entitajiet tal-Gvern u Kunsilli Lokali u biex jiżgura li aġenziji u entitajiet tal-Gvern iħarsu l-oġġettivi prinċipali u l-prijoritajiet tat-tmexxija tal-Gvern;

(*f*) jipprovdi tmexxija u direzzjoni lis-Segretarji Permanenti;

(*g*) joħloq miri għax-xogħol tas-Segretarji Permanenti wara konsultazzjoni mal-Ministru relattiv;

(*h*) jagħti pariri lill-Prim Ministru fuq is-servizz pubbliku u fuq is-settur pubbliku aktar wiesa', magħduda l-ħatra u t-tmiem tal-ħatra ta' Segretarji Permanenti u kapijiet ta' dipartimenti; u

(*i*) jaqdi kull funzjoni oħra li tista' tingħatalu minn jew taħt xi liġi.

(5) Is-Segretarju Permanenti Ewlieni għandu jassumi l-funzjonijiet, sew ta' kap u sew ta' sorveljanza, ta' Segretarju Permanenti fir-rigward tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru u tad-dipartimenti, l-aġenziji u l-entitajiet tal-Gvern li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Prim Ministru:

Iżda jistgħu jinħatru wieħed jew iktar Segretarji Permanenti biex jgħinu lis-Segretarju Permanenti Ewlieni skont arranġamenti li l-Prim Ministru jista' jagħmel taħt l-artikolu 7(2).

Ħatra ta' Segretarju Permanenti Ewlieni.

14. (1) Is-Segretarju Permanenti Ewlieni għandu jinħatar minn fost persuni li jkollhom il-kwalifiki li jinħatru Segretarji Permanenti skont il-Kostituzzjoni.

(2) Meta s-Segretarju Permanenti Ewlieni ma jkunx maħtur, tkun xi tkun ir-raġuni, is-Segretarju tal-Kabinett għandu jassumi l-funzjonijiet ta' Segretarju Permanenti Ewlieni, sakemm jinħatar Segretarju Permanenti Ewlieni.

Direttivi u linji gwida maħruġa mis-Segretarju Permanenti Ewlieni dwar dipartimenti tal-Gvern.

15. (1) Is-Segretarju Permanenti Ewlieni jista' joħroġ direttivi u linji gwida kif speċifikat b'mod varju f'dan l-Att u jista' wkoll joħroġ direttivi u linji gwida dwar kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-organizzazzjoni u t-tmexxija tas-servizz pubbliku, u meta jagħmel dan għandu jinkwadra d-direttivi tiegħu fl-aħjar interessi tal-konsumatur u b'dak il-mod li jimponi l-inqas piż amministrattiv possibbli.

(2) Uffiċjali pubbliċi għandhom isegwu d-direttivi applikabbli kollha maħruġa mis-Segretarju Permanenti Ewlieni, u uffiċjali li jonqsu milli jagħmlu dan ikunu suġġetti għal proċedimenti taħt ir-Regolamenti tad-Dixxiplina.

(3) Direttivi maħruġa mis-Segretarju Permanenti Ewlieni jistgħu jkollhom magħhom linji gwida biex jgħinu lill-uffiċjali pubbliċi biex japplikaw u josservaw id-direttivi b'mod korrett, u uffiċjali pubbliċi għandhom bl-istess mod jimxu ma' dawk il-linji gwida.

(4) Direttivi u linji gwida maħruġa mis-Segretarju Permanenti Ewlieni jistgħu japplikaw għal żmien definit jew indefinit u għad-dipartimenti u l-uffiċjali pubbliċi kollha jew uħud minnhom, skont ix-xorta tad-disposizzjonijiet li jkunu jinsabu fihom jew kif speċifikat mis-Segretarju Permanenti Ewlieni.

(5) Is-Segretarju Permanenti Ewlieni jista' jikkodifika direttivi u linji gwida permanenti, flimkien ma' emendi li jista' jagħmel minn żmien għal żmien, fil-forma tal-Kodiċi dwar l-Immaniġġjar tas-Servizz Pubbliku jew manwali oħra fuq ħwejjeġ speċifiċi li jista' joħroġ għal dan il-għan.

(6) Il-Prim Ministru jista' jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Permanenti Ewlieni dwar il-ħruġ, it-tibdil u r-revoka ta' kull direttiva u linja gwida.

Kumitat tas-Segretarji Permanenti.

16. (1) Għandu jkun hemm Kumitat tas-Segretarji Permanenti li jkun presedut mis-Segretarju Permanenti Ewlieni u li jkun magħmul mis-Segretarju tal-Kabinett bħala deputat *chairperson* u mis-Segretarji Permanenti kollha bħala membri.

(2) Is-Segretarji Permanenti għandhom jaqdu r-responsabbiltà kolleġjali tagħhom għall-qadi tax-xogħol u għall-effiċjenza tas-servizz pubbliku, jiffaċilitaw it-twettiq tal-politika tal-Gvern, u jiżguraw li jintlaħqu l-oġġettivi tal-Gvern li jaffettwaw iżjed minn ministeru wieħed, permezz tal-Kumitat tas-Segretarji Permanenti.

(3) Il-Kumitat tas-Segretarji Permanenti jitlaqqa' mis-Segretarju Permanenti Ewlieni kull meta jkun meħtieġ u għall-inqas darba kull tliet xhur.

(4) Dan l-artikolu għandu japplika mingħajr ħsara għar-responsabbiltà individwali tas-Segretarji Permanenti lejn il-Ministri tagħhom, u lejn il-Prim Ministru permezz tas-Segretarju Permanenti Ewlieni, biex jintlaħqu l-oġġettivi tal-Gvern.

Sorveljanza ta' dipartimenti minn Segretarji Permanenti.

17. (1) Meta, skont l-artikolu 92(2) tal-Kostituzzjoni, Segretarju Permanenti jkollu r-responsabbiltà għas-sorveljanza ta' wieħed jew uħud mid-dipartimenti tal-Gvern imniżżla fil-Parti I tat-Tieni Skeda, is-Segretarju Permanenti għandu jiżgura li kull dipartiment ikun qed:

(*a*) jaħdem għat-twettiq fil-ħin u b'mod effettiv, flimkien ma' organizzazzjonijiet oħra tal-Gvern kif meħtieġ, tal-oġġettivi tal-politika tal-Ministru tiegħu u tal-Gvern;

(*b*) jitmexxa skont il-liġi, il-valuri tal-amministrazzjoni pubblika, il-Kodiċi ta' Etika, u *policies* u direttivi li jirregolaw l-imġieba tal-istaff, it-tmexxija u l-użu ta' riżorsi; u

(*ċ*) jopera b'mod ekonomiku, effiċjenti u effettiv u joffri servizzi ta' livell sodisfaċenti lill-pubbliku.

(2) Segretarju Permanenti għandu jagħti parir lill-Ministru tiegħu dwar il-ħwejjeġ kollha li jappartjenu mad-dipartimenti taħt is-sorveljanza tiegħu.

(3) Fil-qadi ta' dmirijietu taħt is-subartikolu (1), Segretarju Permanenti jista' jagħti direzzjonijiet u joħloq miri għal kap ta' dipartiment dwar kull ħaġa, u għandu jissorvelja u jevalwa l-ħidma tal-kap tad-dipartiment fir-rigward ta' dawk id-direzzjonijiet u miri:

Iżda Segretarju Permanenti ma jistax jagħti direzzjonijiet jew joħloq miri għal kap ta' dipartiment fuq ħwejjeġ fejn il-kap ikun meħtieġ b'xi liġi li jaġixxi b'mod indipendenti jew skont id-direzzjoni ta' persuna jew awtorità oħra barra minn Ministru.

(4) Segretarju Permanenti jista', bil-kunsens tal-Prim Ministru, jeżerċita s-setgħat tiegħu ta' sorveljanza ta' dipartiment tal-Gvern permezz ta' uffiċjal pubbliku ieħor ta' anzjanità xierqa.

(5) Segretarju Permanenti jkun responsabbli lejn il-Ministru tiegħu u, permezz tas-Segretarju Permanenti Ewlieni, lejn il-Prim Ministru għall-ħidma tad-dipartimenti taħt is-sorveljanza tiegħu minkejja kull arranġament li jistgħu jkunu fis-seħħ taħt is-subartikolu (4).

(6) Meta Segretarju Permanenti jkollu r-responsabbiltà għas-sorveljanza ta' wieħed jew uħud mid-dipartimenti imniżżla fil-Parti II tat-Tieni Skeda, dan l-artikolu għandu japplika suġġett għal-limitazzjonijiet li ġejjin:

(*a*) is-subartikoli (1)(*a*) u (2) ma għandhomx japplikaw, u

(*b*) is-subartikolu (5) għandu japplika biss safejn ikun kompatibbli mal-paragrafu (*a*) ta' dan is-subartikolu.

Dmirijiet tal-kapijiet tad-dipartimenti.

18. (1) Barra mid-dmirijiet kollha li jistgħu jingħataw jew ikunu delegati lilu b'xi liġi, ikun id-dmir ta' kap ta' dipartiment -

(*a*) li jmexxi l-attivitajiet u l-programmi tad-dipartiment b'mod effiċjenti, effettiv u ekonomiku;

(*b*) li jiżgura li d-dipartiment jikseb livell sodisfaċenti fit-twettiq ta' kull servizz lill-pubbliku u lill-komunità kummerċjali bl-inqas proċessi burokratiċi possibbli;

(*ċ*) li jagħti pariri lill-Ministru relattiv permezz tas-Segretarju Permanenti u lil awtoritajiet oħra kif xieraq fuq ħwejjeġ li jkunu fil-kompetenza tad-dipartiment;

(*d*) li jistabbilixxi indikaturi tal-ħidma li jkopru l-programmi u l-attivitajiet tad-dipartiment, u li joħloq miri ta' xogħol għall-uffiċjali pubbliċi li jaħdmu fid-dipartiment; u

(*e*) li jikkoordina l-attivitajiet tad-dipartiment ma' dawk ta' organizzazzjonijiet oħra tal-Gvern fl-aħjar interess tal-effiċjenza, l-effettività u l-kwalità tas-servizz.

(2) Kap ta' dipartiment li hu mniżżel fil-Parti I tat-Tieni Skeda għandu jirrispondi lill-Ministru tiegħu permezz tas-Segretarju Permanenti u għandu jaqdi d-dmirijiet tiegħu taħt is-subartikolu (1) skont id-direzzjonijiet leġittimi tagħhom.

(3) Kap ta' dipartiment li hu mniżżel fil-Parti II tat-Tieni Skeda għandu jaqdi d-dmirijiet tiegħu taħt is-subartikolu (1) skont il-liġijiet li jirregolaw id-dipartiment tiegħu u dawk l-arranġamenti amministrattivi speċjali li jistgħu japplikaw għalih.

Servizz Eżekuttiv Anzjan.

19. (1) Għandu jkun hemm Servizz Eżekuttiv Anzjan li jkollu bħala kap is-Segretarju Permanenti Ewlieni u li jkun magħmul minn dawn li ġejjin:

(*a*) is-Segretarji Permanenti;

(*b*) il-kapijiet tad-dipartimenti mniżżla fit-Tieni Skeda;

(*ċ*) uffiċjali pubbliċi anzjani f'kull ministeru li jkunu inkarigati bir-responsabbiltà primarja għal xi waħda mill-funzjonijiet li ġejjin jew funzjoni simili:

(i) l-immaniġġjar ta' servizzi korporattivi;

(ii) l-iżvilupp ta' *policy*;

(iii) l-applikazzjoni ta' indikaturi tal-effiċjenza;

(iv) il-koordinazzjoni tal-affarijiet tal-Unjoni Ewropea; u

(v) l-immaniġġjar tal-informazzjoni; u

(*d*) id-detenturi ta' dawk il-karigi pubbliċi anzjani li l-Prim Ministru jista' jsemmi għal dan l-għan.

(2) Uffiċjali f'ministeru jew f'dipartiment li jkunu membri tas-Servizz Eżekuttiv Anzjan għandhom jikkostitwixxu l-grupp anzjan tat-tmexxija ta' dak il-ministeru jew dipartiment u, bla ħsara għall-awtorità tal-kap tad-dipartiment jew tal-ministeru, għandhom ikunu kollettivament responsabbli sabiex, f'dak id-dipartiment jew ministeru:

(*a*) jippromwovu u jsostnu l-valuri tal-amministrazzjoni pubblika, il-Kodiċi ta' Etika u l-*policies* u d-direttivi applikabbli li jirregolaw l-imġieba tal-istaff, l-immaniġġjar u l-użu ta' riżorsi;

(*b*) jintlaħqu livelli sodisfaċenti ta' effiċjenza u kwalità fit-twettiq tas-servizzi pubbliċi kollha;

(*ċ*) jintlaħqu l-oġġettivi tal-Gvern, b'koordinazzjoni fejn ikun meħtieġ ma' unitajiet, dipartimenti, aġenziji u entitajiet oħra tal-Gvern.

(3) Membru tas-Servizz Eżekuttiv Anzjan ikun individwalment responsabbli għall-ħwejjeġ imniżżla fis-subartikolu (2) fir-rigward tal-qasam tar-responsabbiltà tiegħu; u hu jkun suġġett għal passi taħt ir-Regolamenti tad-Dixxiplina jekk jonqos li jipprevjeni jew jikkoreġi mġieba ħażina jew negliġenza min-naħa tas-subordinati tiegħu fejn ikun seta' b'mod raġonevoli jagħmel dan.

(4) Karigi fis-Servizz Eżekuttiv Anzjan jistgħu jkunu stabbiliti, mneħħija jew mogħtija titoli ġodda mill-Prim Ministru biss, u l-Prim Ministru jista' jippreskrivi l-pattijiet u l-kondizzjonijiet li bihom għandhom isiru ħatriet f'dawk il-karigi:

Iżda dan is-subartikolu ma għandux jinqara li jagħti s-setgħa li jbiddel il-pattijiet ta' ħatra ta' uffiċjal matul il-kariga tiegħu:

Iżda ukoll kariga tista' titneħħa biss jekk xi waħda mill-kondizzjonijiet imniżżla fl-artikolu 23(4) tkun tapplika.

(5) Il-Prim Ministru jista' jiddelega s-setgħat tiegħu taħt is-subartikoli (1)(*d*) u (4) lis-Segretarju Permanenti Ewlieni jew lil uffiċjali pubbliċi anzjani oħra, fir-rigward ta' dawk l-oqsma u taħt dawk il-kondizzjonijiet li jidhirlu xieraq li jimponi.

Titolu 3 - Uffiċjali Pubbliċi

L-assenjazzjoni u t-trasferiment ta' uffiċjali bejn postijiet.

20. (1) Uffiċjal pubbliku jista' jiġi assenjat f'post f'xi dipartiment fis-servizz pubbliku li jinvolvi l-qadi tad-dmirijiet fil-grad jew pożizzjoni tiegħu u jista' ukoll ikun trasferit f'post simili f'dipartiment ieħor.

(2) Dik l-assenjazzjoni oriġinali jew trasferiment jista' jsir mis-Segretarju Permanenti Ewlieni jew minn xi uffiċjal pubbliku ieħor delegat minnu għal dan l-għan.

Prinċipju tal-mertu.

21.* (1) Ħlief kif provdut xort'oħra f'dan l-Att jew f'xi Att ieħor, ħatriet f'karigi pubbliċi jsiru b'għażla kompetittiva skont il-mertu.

(2) Għall-fini ta' dan l-artikolu, l-għażla kompetittiva skont il-mertu tfisser l-għażla tal-kandidat li jkun l-aħjar għall-kariga kif indikat minn evalwazzjoni tal-meriti individwali u relattivi tal-kandidati eliġibbli skont il-ħtiġiet tal-kariga.

*dan l-artikolu għadu mhux fis-seħħ.

Setgħat ta' kapijiet ta' dipartimenti dwar impjegati. Kap. 12.

22.* Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-Kostituzzjoni, tal-artikoli 181B u 469A tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, ta' dan l-Att, u tal-Kodiċi dwar l-Immaniġġjar tas-Servizz Pubbliku, kap ta' dipartiment għandu jeżerċita fir-relazzjoni ta' uffiċjali pubbliċi fid-dipartiment tiegħu, id-drittijiet, id-dmirijiet u s-setgħat kollha ta' prinċipal relattivament għall-impjegati tiegħu.

Setgħa għall-ħolqien, it-tneħħija u l-klassifikazzjoni ta' pożizzjonijiet.

23.* (1) Kap ta' dipartiment jista' bil-miktub joħloq pożizzjonijiet fid-dipartiment tiegħu skont dawk id-direttivi u linji gwida li jistgħu jinħarġu f'dan ir-rigward mis-Segretarju Permanenti Ewlieni.

(2) Pożizzjonijiet għandhom jiġu klassifikati, u l-pattijiet u l-kondizzjonijiet ta' servizz applikabbli għalihom għandhom jiġu deċiżi, skont dawk id-direttivi u linji gwida dwar klassifikazzjoni li jistgħu jinħarġu mis-Segretarju Permanenti Ewlieni, bl-approvazzjoni tal-Prim Ministru.

(3) Kap ta' dipartiment jista' jagħti titolu mill-ġdid lil pożizzjoni fid-dipartiment tiegħu u jibdel id-dmirijiet marbutin magħha, u jekk meħtieġ il-pożizzjoni tista' tkun klassifikata mill-ġdid skont is-subartikolu (2):

Iżda dan is-subartikolu ma għandux jinftiehem li jagħti s-setgħa li jinbidlu l-pattijiet tal-ħatra ta' uffiċjal waqt li dik il-ħatra tkun għadha fis-seħħ.

(4) Kap ta' dipartiment jista' jneħħi pożizzjoni fid-dipartiment tiegħu fil-każijiet li ġejjin:

(*a*) fil-każ li pożizzjoni tkun imtliet permezz ta' kuntratt ta' servizz għal terminu ta' żmien fiss jew sakemm tintemm biċċa xogħol speċifika, meta jgħaddi dak iż-żmien jew tispiċċa dik il-biċċa xogħol; jew

(*b*) jekk il-pożizzjoni tkun vakanti; jew

(*ċ*) jekk id-dipartiment ma jibqax jeħtieġ dik il-pożizzjoni.

(5) Ebda persuna f'xi pożizzjoni ma tista' titħallas rimunerazzjoni li tkun inqas minn dik applikabbli għall-grad tagħha.

Ħatriet f'pożizzjonijiet.

24.* (1) Kap ta' dipartiment jista' jaħtar persuna biex timla pożizzjoni f'dipartiment taħt ir-responsabbiltà tiegħu skont dawk id-direttivi u linji gwida li jistgħu jinħarġu mis-Segretarju Permanenti Ewlieni f'dan ir-rigward.

(2) Ħatriet f'pożizzjonijiet għandhom isiru bil-mod preskritt taħt l-artikoli 110 u 121(1) tal-Kostituzzjoni u skont l-artikolu 21 ta' dan l-Att, u qabel ma jagħmel ħatra f'pożizzjoni kap ta' dipartiment għandu -

(*a*) jirreklama l-pożizzjoni b'mod li jiżgura li persuni eliġibbli jkollhom opportunità xierqa biex japplikaw għall-pożizzjoni; u

(*b*) jaħtar bord ta' għażla biex jeżamina lill-applikanti u biex jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet bażati fuq il-

*dan l-artikolu għadu mhux fis-seħħ.

kriterji msemmija fl-artikolu 21.

(3) Kull persuna maħtura f'pożizzjoni skont dan l-artikolu għandha, matul il-ħatra tagħha, titqies bħala uffiċjal pubbliku u jkollha d-drittijiet, is-setgħat u d-dmirijiet kollha ta' uffiċjal pubbliku taħt din il-liġi u kull liġi applikabbli, ukoll jekk ma jkollhiex grad.

(4) Kap ta' dipartiment jista' jagħmel ħatra f'pożizzjoni għal żmien definit jew għal biċċa xogħol speċifika.

(5) Ħatra għal żmien definit tista', bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' xi liġi oħra, tkun imtawla darba għal perjodu simili mingħajr ma toħroġ sejħa ġdida għall-applikazzjonijiet.

(6) Is-Segretarju Permanenti Ewlieni jista' joħroġ direttivi u linji gwida fuq ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-impiegi magħduda, iżda mhux limitati għal:

(*a*) l-irbit ta' ħtiġiet ta' eliġibbiltà ma' pożizzjonijiet; u

(*b*) il-kondizzjonijiet li taħthom kapijiet jistgħu jagħmlu ħatriet;

hekk iżda li fejn ix-xogħol li għandu jsir hu ta' natura intermittenti jew mhux fuq bażi regolari, għandu jiġi kkummissjonat permezz ta' kuntratt għal servizz.

(7) Is-Segretarju Permanenti Ewlieni għandu jikkonsulta mal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku qabel ma joħroġ direttivi u linji gwida taħt dan l-artikolu, u safejn dawk id-direttivi u linji gwida jittrattaw dwar ħwejjeġ li huma koperti mill-artikolu 110(1) tal-Kostituzzjoni, jistgħu jinħarġu biss bi ftehim mal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku.

Mili ta' pożizzjonijiet b'ħatra laterali.

25.* (1) Kap ta' dipartiment jista' jagħżel li jimla pożizzjoni permezz ta' ħatra ta' uffiċjal pubbliku li jkollu grad jew pożizzjoni fuq livell komparabbli ma' dak tal-pożizzjoni battala, hekk li l-uffiċjal hekk maħtur ma għandux, bis-saħħa biss tal-ħatra laterali tiegħu, jikseb pattijiet u kondizzjonijiet, inkluż salarju, aħjar minn dawk tal-grad tiegħu jew tal-pożizzjoni li kellu qabel.

(2) Meta pożizzjoni timtela skont is-subartikolu (1), ma hemmx għalfejn issir għażla kompetittiva u f'dan ir-rigward l-artikolu 21 ma għandux japplika għal ħatriet li jsiru skont dan l-artikolu.

Tneħħija minn pożizzjonijiet.

26.* (1) Uffiċjal pubbliku ma jistax jitneħħa minn pożizzjoni ħlief fil-każijiet li ġejjin:

(*a*) bħala sanzjoni skont ir-Regolamenti dwar id-Dixxiplina; jew

(*b*) mat-tmiem taż-żmien li għalih tkun saret il-ħatra fil-pożizzjoni; jew

(*ċ*) meta l-pożizzjoni tkun abolita.

(2) Meta uffiċjal pubbliku fi grad ikun inħatar f'pożizzjoni skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, l-uffiċjal għandu jżomm il-grad tiegħu u jekk il-ħatra tiegħu fil-pożizzjoni tiskadi jew tiġi

*dan l-artikolu għadu mhux fis-seħħ.

tterminata, jingħata xogħol fil-grad tiegħu, kemm-il darba l-ħatra fil-grad ma tkunx intemmet jew l-uffiċjal ma jkunx ġie dikjarat eċċessiv skont l-artikolu 28.

Gradi.

27. (1) Il-gradi li fihom jistgħu jinħatru uffiċjali pubbliċi huma dawk imniżżla fit-Tielet Skeda.

(2) Il-Ministru responsabbli għall-amministrazzjoni pubblika jista', b'Ordni fil-Gazzetta, iżid gradi ġodda mat-Tielet Skeda u jabolixxi jew jagħti titoli ġodda lill-gradi mniżżlin fiha.

(3) Il-Ministru responsabbli għall-amministrazzjoni pubblika għandu, wara li jgħarraf lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, jistabbilixxi l-ħtiġiet tal-eliġibbiltà għall-ħatriet f'kull grad magħduda, meta applikabbli, regoli ta' progressjoni.

(4) Il-Ministru responsabbli għall-amministrazzjoni pubblika jista' jiddelega s-setgħat tiegħu taħt dan l-artikolu lis-Segretarju Permanenti Ewlieni jew lil uffiċjali pubbliċi anzjani oħra, fir-rigward ta' dawk l-oqsma u taħt dawk il-kondizzjonijiet li jista' jippreskrivi.

(5) Fejn il-pattijiet u l-kondizzjonijiet ta' uffiċjal pubbliku huma f'konflitt mat-Tielet Skeda, dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet għandhom jipprevalu.

(6) Ħatriet għal gradi għandhom isiru bil-mod preskritt taħt l-artikoli 110 u 121(1) tal-Kostituzzjoni u jkunu bażati fuq il-ħtiġiet ta' eliġibbiltà preskritti taħt is-subartikolu (3) u, ħlief kif hemmhekk provdut, skont l-artikolu 21 ta' dan l-Att.

Surplus Pool.

28.* (1) F'dan l-artikolu "*Surplus Pool*" tfisser dawk l-uffiċjali pubbliċi li ġew assenjati hemmhekk skont is-subartikolu (2) minħabba li huma ta' numru aktar minn dak meħtieġ, fis-sens li:

(*a*) ma hemmx bżonnhom fil-postijiet kurrenti tagħhom u ma jistgħux jiġu trasferiti jew maħtura lateralment għal dmirijiet oħra fid-dipartiment rispettiv tagħhom; u

(*b*) ma jistgħux jiġu trasferiti f'dipartiment ieħor skont l-artikolu 20.

(2) Is-Segretarju Permanenti Ewlieni jista' b'direzzjoni bil-miktub jassenja lil uffiċjal pubbliku li jkun fin-numru aktar minn dak meħtieġ lis-*Surplus Pool* u fl-istess ħin -

(*a*) jassenja lill-imsemmi uffiċjal dawk id-dmirijiet f'kull dipartiment li s-Segretarju Permanenti Ewlieni jidhirlu xieraq meta jqis il-ħiliet u l-abbiltajiet tal-uffiċjal; jew

(*b*) jassenja lil dak l-uffiċjal biex jitħarreġ mill-ġdid fi speċjalizzazzjoni, ħila jew professjoni li fiha s-servizz pubbliku jkollu nuqqas ta' staff.

(3) Uffiċjal pubbliku li għandu grad sostantiv u li hu assenjat fis-*Surplus Pool* għandu jżomm il-grad sostantiv tiegħu.

(4) Uffiċjal li jkun tħarreġ mill-ġdid sa livell sodisfaċenti skont

*dan l-artikolu għadu mhux fis-seħħ.

is-subartikolu (2)(*b*) jista' jiġi rtirat mis-*Surplus Pool* u maħtur mis-Segretarju Permanenti Ewlieni fi grad jew pożizzjoni xierqa għall-ħiliet il-ġodda tal-uffiċjal, iżda fil-każ ta' dawn il-ħatriet id-disposizzjonijiet tal-artikolu 21 ma għandhomx għalfejn ikunu applikati.

(5) Kemm iddum l-assenjazzjoni taħt is-subartikolu (2) ikun stabbilit mis-Segretarju Permanenti Ewlieni.

Applikabbiltà ta' ċerti disposizzjonijiet skont il-Kostituzzjoni.

29.* L-artikoli mil-21 sas-26 it-tnejn inklużi u 28 għandu jkollhom effett sakemm ikun hemm fis-seħħ strument ta' delega taħt l-artikolu 110 tal-Kostituzzjoni, u jieqfu milli jkollhom effett sal-limitu li dik id-delega tkun ġiet irtirata, sospiża, jew issir deroga minnha b'emenda, sa dak iż-żmien li l-istrument jerga' jinġieb fis-seħħ.

Estensjoni lis-servizz pubbliku tas-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni għall-Ħarsien tal-Mertu.

30.* Meta l-artikoli relattivi jinġiebu fis-seħħ skont l-artikolu 1(2), il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku għandha, billi taġixxi skont l-artikolu 121(1) tal-Kostituzzjoni, testendi lejn is-servizz pubbliku d-disposizzjonijiet kollha tal-artikoli 33 u 34 jew uħud minnhom, sabiex tassumi direttament fir-rigward tas-servizz pubbliku s-setgħat mogħtija minn dawn l-artikoli lill-Kummissjoni għall-Ħarsien tal-Mertu:

Iżda r-restrizzjonijiet li japplikaw għall-Kummissjoni għall-Ħarsien tal-Mertu dwar ħwejjeġ li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tat-Tribunal Industrijali ma għandhomx japplikaw għall-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku hija u taġixxi fir-rigward tas-servizz pubbliku u ta' uffiċjali pubbliċi.

Rakkomandazzjoni dwar vittimizzazzjoni.

31.* (1) Safejn l-artikoli 33 u 34 (hekk kif estiżi lejn is-servizz pubbliku skont l-artikolu 30) jagħtuha s-setgħa, il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku għandha tiżgura li ebda uffiċjal pubbliku ma jkun vittimizzat għax ikun għamel xi rapport lis-superjur tiegħu, lill-Kummissjoni jew lil awtorità oħra rilevanti fuq xi ksur tal-Kodiċi ta' Etika jew ta' xi disposizzjonijiet oħra ta' dan l-Att jew kull Att ieħor.

(2) Meta l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku ssib li uffiċjal pubbliku kien vittimizzat kif intqal qabel b'mod li ma tkunx tista' tipprevjeni jew tindirizza, din għandha tagħmel rapport lill-Prim Ministru jew lil awtoritajiet oħra fejn tirrakkomanda dawk il-miżuri li jidhrilha xierqa.

TAQSIMA III

KUMMISSJONI GĦALL-ĦARSIEN TAL-MERTU, AĠENZIJI U ENTITAJIET TAL-GVERN

Titolu 1 - Il-Kummissjoni għall-Ħarsien tal-Mertu

Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku taġixxi bħala Kummissjoni għall-Ħarsien tal-Mertu.

32.* B'żieda mal-funzjonijiet tagħha taħt liġijiet oħra l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku għandha taġixxi bħala Kummissjoni għall-Ħarsien tal-Mertu (f'dan it-Titolu msejħa "il-Kummissjoni") għall-finijiet ta' dan l-Att.

*dan l-artikolu għadu mhux fis-seħħ.

Funzjonijiet tal-Kummissjoni.

33.* (1) Bla ħsara għas-subartikolu (3) il-funzjonijiet tal-Kummissjoni għandhom ikunu:

(*a*) li tivverifika l-ħatra ta' impjegati ta' aġenziji tal-Gvern u ta' entitajiet tal-Gvern sabiex taċċerta ruħha li dan isir skont l-artikolu 21;

(*b*) li tissorvelja direttivi u linji ta' gwida maħruġa mis-Segretarju Permanenti Ewlieni fuq ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-impiegi kif ukoll l-applikazzjoni tagħhom, u tipproponi emendi għalihom; u

(*ċ*) sakemm ma jkunx provdut mod ieħor fil-leġislazzjoni, ordni jew strument li joħloq l-entità, l-aġenzija, il-bord, il-kummissjoni jew xi organizzazzjoni oħra jew korp ieħor tal-Gvern, li tinvestiga rapporti li d-direttivi maħruġa mis-Segretarju Permanenti Ewlieni ma jkunux tħarsu.

(2) Fil-qadi tal-funzjonijiet tagħha skont is-subartikolu (1)(*a*), il-Kummissjoni għandha taġixxi bi skrutinju wara li jkun ġara l-fatt u m'għandhiex teżiġi li xi aġenzija jew entità tal-Gvern għandha tikseb il-kunsens jew l-approvazzjoni tal-Kummissjoni bil-quddiem qabel ma tagħmel ħatriet jew tieħu deċiżjonijiet, ħlief bħala miżura temporanja f'każijiet fejn il-Kummissjoni -

(*a*) issib li d-disposizzjonijiet ta' dan l-Att ikunu nkisru jew x'aktarx ikunu ser jinkisru; u

(*b*) tkun tal-fehma li dik il-miżura tkun meħtieġa biex ikun evitat iktar ksur ta' dan l-Att sa dak iż-żmien li l-Kummissjoni tkun tista' tikkonkludi xi investigazzjonijiet u tieħu miżuri korrettivi.

(3) Il-Kummissjoni m'għandhiex tisma' jew tinvestiga lmenti fuq ħwejjeġ li huma assenjati eskluživament minn xi liġi oħra lil xi korp ieħor jew lit-Tribunal Industrijali msemmi fl-Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali, u jekk isiru xi lmenti bħal dawk lill-Kummissjoni din għandha tirreferi lil min jagħmel l-ilment lit-Tribunal, iżda dwar ħwejjeġ bħal dawk il-Kummissjoni tista' -

Kap. 452.

(*a*) fuq l-inizjattiva tagħha stess tistħarreġ u tinvestiga kull każ li dwaru ma jkunux tqajmu lmenti formali; u

(*b*) issegwi deċiżjoni jew rimedju tat-Tribunal Industrijali bil-ħsieb li tieħu azzjoni ta' rimedju addizzjonali taħt l-artikolu 34(4)(*ċ*) u (5).

(4) Il-Kummissjoni għandha tirregola l-proċeduri tagħha stess fil-qadi tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att.

Setgħat tal-Kummissjoni.

34.* (1) Għall-finijiet tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att il-Kummissjoni tista':

(*a*) tagħmel dawk l-ispezzjonijiet u investigazzjonijiet li jidhrilha xierqa;

*dan l-artikolu għadu mhux fis-seħħ.

(*b*) tħarrek lil kull persuna biex tidher quddiemha u tixhed bil-ġurament;

(*ċ*) titlob bil-miktub il-produzzjoni ta' tagħrif, dokumenti jew *files* fil-kustodja ta' xi uffiċjal pubbliku sabiex teżaminahom jew tagħmel kopji tagħhom; u

(*d*) tidħol fil-post ta' kull aġenzija jew entità tal-Gvern, kemm-il darba ssegwi l-ħtiġiet legali li b'xi liġi huma imposti fuq il-pulizija għall-istess għan.

(2) L-artikolu 6 tal-Att dwar l-Inkjesti għandu japplika għall-investigazzjonijiet li jsiru mill-Kummissjoni u għal kull taħrika jew talba li tista' tagħmel f'dawn l-investigazzjonijiet. Kap. 273.

(3) Bla ħsara għas-subartikoli (4) u (5), dak li ssib il-Kummissjoni jista' jintuża bħala prova f'kull kawża ċivili li tista' tagħmel il-parti leża iżda, minkejja kull liġi oħra, il-membri tal-Kummissjoni ma jistgħux ikunu mħarrka biex jixhdu.

(4) Il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport lill-Prim Ministru wara kull investigazzjoni taħt dan l-Att, u meta ssib li deċiżjoni dwar impjieg ittieħdet xort'oħra milli skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, il-Kummissjoni għandha:

(*a*) tannulla dik id-deċiżjoni;

(*b*) tagħti dawk id-direttivi li jidhrilha meħtieġa biex tindirizza s-sitwazzjoni;

(*ċ*) tirrakkomanda li tittieħed dik l-azzjoni dixxiplinarja jew kriminali li jidhrilha xierqa fiċ-ċirkostanzi.

(5) Bla ħsara għal kull azzjoni dixxiplinari jew kriminali li tista' tittieħed skont id-disposizzjonijiet tas-subregolament (4)(*ċ*), meta impjegat ta' aġenzija jew entità tal-Gvern ikun ħa deċiżjoni dwar impjieg li ma tkunx taqbel mad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, il-Kummissjoni tista' tneħħi lill-impjegat mill-pożizzjoni tiegħu u. jew tinterdiċih milli jinħatar jew milli jerġa' jinħatar għal żmien massimu ta' ħames snin.

(6) Minkejja d-disposizzjonijiet ta' kull liġi oħra, id-deċiżjonijiet li jittieħdu u d-direttivi maħruġa mil-Kummissjoni taħt is-subregolament (4)(*a*) u (*b*) u (5) għandhom jorbtu lill-organizzazzjoni li għaliha japplikaw, u l-bord tad-diretturi jew il-kap tal-organizzazzjoni, skont l-każ, għandu jiżgura li d-deċiżjonijiet u d-direttivi tal-Kummissjoni jitħarsu.

(7) Il-Kummissjoni għandha, kemm jista' jkun malajr wara l-għeluq ta' kull sena ta' ħidma tagħha, tagħmel lill-Prim Ministru rapport annwali dwar il-ħidma tagħha f'dik is-sena, u l-Prim Ministru għandu kemm jista' jkun malajr wara li jirċievi l-imsemmi rapport, iqiegħed l-istess rapport fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati.

35.* Id-disposizzjonijiet ta' dan it-Titolu, sakemm ma jkunx muri xort'oħra b'dan l-Att, għandhom japplikaw biss għall-aġenziji u għal entitajiet tal-Gvern. Applikazzjoni ta' dan it-Titolu.

*dan l-artikolu għadu mhux fis-seħħ.

Titolu 2 - Aġenziji

Kif ikunu stabbiliti l-aġenziji.

36. (1) Aġenzija tal-Gvern tista' tkun stabbilita b'liġi jew taħtha jew b'Ordni tal-Prim Ministru fil-Gazzetta.

(2) Ordni li tistabbilixxi aġenzija taħt dan l-Att għandha sservi bħala d-dokument bażiku li jirregola l-operat tal-aġenzija u għandha:

(*a*) tistabbilixxi l-funzjonijiet u d-dmirijiet tal-aġenzija;

(*b*) tispeċifika liema Ministru jkun responsabbli għaliha;

(*ċ*) tippreskrivi l-arranġamenti finanzjarji li japplikaw għall-aġenzija skont l-artikolu 41;

(*d*) tistabbilixxi kull arranġament speċjali ieħor li japplika għall-aġenzija; u

(*e*) temenda r-Raba' Skeda.

(3) L-aġenziji tal-Gvern kollha stabbiliti skont is-subartikolu (1) għandhom ikunu mniżżla fir-Raba' Skeda flimkien ma' sommarju indikattiv tal-funzjonijiet tagħhom.

(4) Il-Prim Ministru jista' b'Ordni fil-Gazzetta:

(*a*) jabolixxi aġenzija stabbilita b'Ordni taħt dan l-Att u mniżżla fir-Raba' Skeda; jew

(*b*) jemenda l-funzjonijiet u d-dmirijiet tagħha kif ukoll jemenda kull ħaġa oħra provdut għaliha fis-subartikolu (2):

Iżda kull Ordni bħal din għandha tipprovdi għall-emendi meħtieġa fir-Raba' Skeda.

Personalità legali u rappreżentanza ġuridika ta' aġenziji.

37. (1) Aġenzija tal-Gvern tkun korp ġuridiku li jkollu personalità legali separata u distinta u tkun kapaċi li tagħmel kuntratti, li timpjega persunal, li takkwista, iżżomm u tiddisponi minn kull xorta ta' proprjetà għall-għanijiet tal-operat tagħha, u li tħarrek u li tiġi mħarrka, u li jistgħu jingħatawlha kull funzjoni jew operat tal-Gvern taħt din il-liġi jew xi liġi oħra.

(2) Ir-rappreżentanza legali u ġuridika ta' aġenzija tkun vestita fl-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni tagħha jew f'dak l-uffiċjal tal-aġenzija li l-Ministru responsabbli għaliha jista' minn żmien għal żmien jaħtar b'avviż fil-Gazzetta:

Kap. 12.

Iżda għall-finijiet tal-artikolu 181B tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, meta uffiċjal ikun hekk maħtur, kull riferenza għall-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni f'azzjoni jew f'att ġudizzjarju għandha tapplika awtomatikament għall-uffiċjal hekk imsemmi.

Direttivi u linji gwida maħruġa mis-Segretarju Permanenti Ewlieni dwar aġenziji.

38. (1) Ħlief kif espressament eskluż b'xi liġi oħra jew xi Ordni li tistabbilixxi aġenzija taħt dan l-Att, is-Segretarju Permanenti Ewlieni jista' b'żieda mas-setgħat tiegħu taħt l-artikoli 4, 5 u 40 joħroġ direttivi u linji gwida għall-aġenziji tal-Gvern kollha jew għal uħud minnhom sabiex -

(*a*) jiżgura li l-aġenziji jikkordinaw xogħolhom ma' aġenziji oħra u ma' dipartimenti, entitajiet tal-Gvern u

Kunsilli Lokali skont il-każ;

(*b*) jintroduċi miżuri biex titjieb il-ħidma ta' aġenziji u l-kwalità tas-servizzi li jagħtu lill-pubbliku;

(*ċ*) jipprovdi għal ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-impiegi, magħduda:

(i) iċ-ċaqliq tal-istaff minn aġenzija għal band'oħra jew bil-maqlub, jew bejn żewġ aġenziji;

(ii) l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-mertu u l-ħolqien ta' salvagwardi dwaru; u

(*d*) jistabbilixxi mekkaniżmi għall-klassifikazzjoni ta' staff u l-iffissar ta' livelli ta' rimunerazzjoni; u

(*e*) jagħti effett lil dawk l-oġġettivi ta' *policy* u prijoritajiet amministrattivi oħra li l-Gvern jista' jistabbilixxi minn żmien għal żmien.

(2) Uffiċjali Eżekuttivi Ewlenija u impjegati ta' aġenziji tal-Gvern għandhom iħarsu kull direttiva maħruġa mis-Segretarju Permanenti Ewlieni, u nuqqas ta' tħaris ikun bażi biex jittieħdu passi ta' dixxiplina kontrihom taħt il-proċeduri applikabbli.

(3) Is-Segretarju Permanenti Ewlieni għandu jfittex li jinkwadra d-direttivi tiegħu fl-aħjar interess tal-konsumatur u b'dak il-mod li jintlaħqu l-oġġettivi tal-Gvern filwaqt li jimponi fuq l-aġenziji l-anqas piż amministrattiv possibbli, ukoll meta jitqiesu d-direttivi maħruġa skont l-artikolu 72 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Finanzjarja u l-Verifika. Kap. 174.

(4) L-artikolu 15(3) sa (6) għandu japplika *mutatis mutandis* għad-direttivi maħruġa mis-Segretarju Permanenti Ewlieni taħt dan l-artikolu.

Direzzjoni ġenerali u kontroll ta' aġenziji minn Ministri u sorveljanza mis-Segretarji Permanenti.

39. (1) Ħlief kif provdut f'xi liġi oħra jew f'xi Ordni li tistabbilixxi aġenzija, l-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni ta' kull aġenzija għandu jkun taħt id-direzzjoni ġenerali u l-kontroll tal-Ministru responsabbli għall-aġenzija u, suġġett għal dik id-direzzjoni u l-kontroll, taħt is-sorveljanza tas-Segretarju Permanenti ta' dak il-ministeru.

(2) Ħlief kif jingħad hawn qabel, meta aġenzija tkun suġġetta għas-sorveljanza ta' Segretarju Permanenti, l-artikolu 17, ħlief is-subartikolu (6) tiegħu, u l-artikolu 18 għandhom japplikaw għall-aġenzija u għall-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni bl-istess mod kif japplikaw għal dipartimenti u l-kapijiet tagħhom.

Ftehim dwar il-ħidma tal-aġenzija.

40. (1) Aġenzija tal-Gvern għandha tagħmel ftehim dwar il-ħidma tagħha mas-Segretarju Permanenti li jkun responsabbli għaliha jew, meta ma jkunx hemm Segretarju Permanenti maħtur, mal-Ministru relattiv, u dak il-ftehim għandu jindirizza x-xogħol li jkollha tagħmel l-aġenzija, il-miri li tkun trid tilħaq, u l-fondi li jingħatawlha.

(2) Ftehim dwar il-ħidma ta' aġenzija jista' japplika għal perjodu ta' minn sena sa tliet snin, u jista' jiġġedded skont dawk id-direttivi jew linji gwida li s-Segretarju Permanenti Ewlieni jista' joħroġ biex jirregola l-iżvilupp ta' ftehim dwar il-ħidma ta'

aġenziji.

Kontijiet, verifika u arranġamenti finanzjarji oħra.

Kap. 174.

41. (1) Il-Prim Ministru għandu, b'konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, jiddeċiedi dwar il-mod ta' kif aġenzija tkun finanzjata u jekk u safejn għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Finanzjarja u l-Verifika għall-aġenzija.

(2) Id-disposizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

(*a*) kapijiet ta' aġenziji għandhom iżommu kotba tal-kontijiet kif imiss b'dak il-mod li l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista' jordna minn żmien għal żmien;

(*b*) dawk il-kontijiet għandhom ikunu suġġetti għall-verifika minn awditur li jinħatar għal hekk mill-kap tal-aġenzija bi ftehim mal-Ministru responsabbli għall-finanzi u għandu barra minn hekk ikun suġġett għall-iskrutinju mill-*Monitoring Unit* tal-Immaniġġjar Finanzjarju, u għall-verifika mid-Direttorat għall-Awditjar Intern u l-Investigazzjonijiet u mill-Awditur Ġenerali, skont il-każ;

(*ċ*) mhux aktar tard minn sitt ġimgħat wara t-tmiem ta' kull sena finanzjarja, il-kap ta' kull aġenzija għandu jippreżenta lill-Ministru tiegħu permezz tas-Segretarju Permanenti, il-kontijiet verifikati flimkien ma' rapport fuq l-operat tal-aġenzija li għandu jgħid kif ħadmet l-aġenzija biex twettaq il-funzjonijiet tagħha u x'inhuma l-pjanijiet tagħha għall-futur; u

(*d*) dan ir-rapport għandu jitqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra mill-Ministru responsabbli għall-aġenzija mhux iktar tard minn sitt ġimgħat minn meta jkun irċevihom jew, jekk il-Kamra ma tkunx qed tiltaqa', mhux iktar tard mit-tieni ġimgħa wara li l-Kamra terġa' tibda s-seduti tagħha.

Bordijiet konsultattivi.

42. (1) Il-Ministru responsabbli għal aġenzija jista' jaħtar bord konsultattiv biex jgħin lill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni fil-qadi ta' dmirijietu.

(2) Bord konsultattiv stabbilit taħt dan l-artikolu jkun presedut mill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni u jkun magħmul minn mhux inqas minn tnejn u mhux iktar minn erba' membri maħtura mill-Ministru responsabbli għall-aġenzija.

(3) Ir-rimunerazzjoni li titħallas lill-membri tal-bord konsultattiv ta' aġenzija għandha tkun skont dawk id-direttivi u linji gwida li jinħarġu mis-Segretarju Permanenti Ewlieni dwarhom.

Uffiċjali pubbliċi assenjati ma' aġenzija.

43. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni jista' skont direzzjoni tal-Prim Ministru jassenja jew jirrevoka l-assenjazzjoni ta' uffiċjal pubbliku biex jaqdi dmirijietu ma' aġenzija għal dak iż-żmien u taħt dawk il-kondizzjonijiet li jista' jippreskrivi.

Drittijiet għal pensjoni u arrangamenti oħra.

44. (1) Meta uffiċjal pubbliku jkun assenjat biex jaqdi dmirijietu ma' aġenzija dak l-uffiċjal għandu, f'dak iż-żmien li matulu dik id-direzzjoni tkun fis-seħħ, ikun taħt id-direzzjoni u l-kontroll amministrattiv tal-kap tal-aġenzija, iżda għandu xort'oħra jibqa' jżomm id-drittijiet u d-dmirijiet kollha bħala uffiċjal pubbliku, u għall-finijiet ta' kull liġi li għandha x'taqsam mal-pensjonijiet għal servizz mal-Gvern, is-servizz ma' dik l-aġenzija għandu jitqies bħala servizz mal-Gvern:

Iżda fil-kalkolu tal-emolumenti pensjonabbli ta' dak l-uffiċjal għall-finijiet ta' xi liġi li għandha x'taqsam mal-pensjonijiet għal servizz mal-Gvern, m'għandu jittieħed ebda kont ta' xi *allowance*, bonus jew gratifikazzjoni mġħllsa lil dak l-uffiċjal mill-aġenzija li tkun iżjed minn dak li għandu jedd għalih bħala uffiċjal pubbliku:

Iżda wkoll matul iż-żmien li hu jkun assenjat biex jaqdi dmirietju mal-aġenzija, il-pattijiet u l-kondizzjonijiet tas-servizz tiegħu ma għandhomx ikunu inqas favorevoli minn dawk marbuta mal-ħatra tiegħu taħt il-Gvern fl-istess perjodu. Dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet m'għandhomx jitqiesu li jkunu inqas favorevoli sempliċement għaliex ma jkunux f'kull rigward identiċi ma' jew superjuri għal dawk gawduti mill-uffiċjal involut fid-data li fiha jkun assenjat, jekk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet, meħudin flimkien, fil-fehma tal-Prim Ministru jkunu joffru benefiċċji sostanzjalment ekwivalenti jew aħjar.

(2) (*a*) Għall-finijiet tal-kalkolu tal-emolumenti pensjonabbli, il-postijiet u l-gradi tas-salarji ma' aġenzija għandhom jiġu klassifikati f'dawk il-gradi u l-livelli inkrementali fis-servizz tal-Gvern ta' Malta li jkunu l-iktar jikkorrispondu b'riferenza għal *job descriptions*, ħiliet, responsabbiltajiet u fatturi oħra analogi.

(*b*) Il-klassifikazzjoni msemmija fil-paragrafu (*a*) għandha ssir minn bord magħmul minn *chairperson* maħtur mill-Ministru responsabbli għall-finanzi u żewġ membri oħra, wieħed maħtur mill-Ministru responsabbli għall-aġenzija u l-ieħor maħtur mill-aġenzija. Il-klassifikazzjoni tkun suġġetta għall-approvazzjoni finali tal-Ministru responsabbli għall-finanzi.

(*ċ*) Dik il-klassifikazzjoni għandha ssir fi żmien tliet xhur minn kull aġġustament tas-salarji tal-impjegati fis-servizz tal-Gvern jew tal-impjegati tal-aġenzija.

(*d*) Ebda post ma għandu jkun klassifikat fi grad ogħla minn dak ta' Grad 3 fis-servizz tal-Gvern jew dak il-grad l-ieħor li l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista' minn żmien għal żmien jistabbilixxi b'avviż fil-Gazzetta.

(*e*) Bla ħsara għall-artikolu 113 tal-Kostituzzjoni, ħadd ma jista', wara klassifikazzjoni kif hawn qabel imsemmi, ikollu jedd għal drittijiet taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet li jkunu anqas favorevoli minn dawk li kien ikollu jedd għalihom qabel dik il-

Kap. 93.

klassifikazzjoni.

(*f*) Mingħajr ħsara għal xi liġi oħra, jekk fid-data tal-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att, arranġamenti li kellhom isiru dwar uffiċjali pubbliċi li jkunu assenjati skont xi liġi applikabbli ma jkunux finalizzati, il-Prim Ministru jista' joħroġ regolamenti bil-għan li jkunu riżolti diffikultajiet amministrattivi li setgħu inqalgħu minn meta uffiċjal pubbliku jkun ġie assenjat.

Applikazzjoni ta' dan it-Titolu.

45. Id-disposizzjonijiet ta' dan it-Titolu għandhom japplikaw għall-aġenziji tal-Gvern kollha ħlief fejn ikunu f'konflitt mad-disposizzjonijiet ta' xi liġi oħra li tirregola aġenzija.

Titolu 3 - Entitajiet tal-Gvern, bordijiet u kummissjonijiet

Applikazzjoni ta' ċerti artikoli ta' dan l-Att u ta' liġijiet oħra.

46. Bla ħsara għal kull liġi li tikkontrolla entità tal-Gvern, il-Prim Ministru jista' b'ordni fil-Gazzetta jestendi għal kull entità bħal dik u, jew għall-uffiċjali u l-impjegati tagħha, l-applikabbiltà ta' kull disposizzjoni ta' dan l-Att li ma tapplikax għalihom diġà, kif ukoll l-applikabbiltà ta' xi liġi oħra li tapplika għas-servizz pubbliku jew għal uffiċjali pubbliċi.

Sorveljanza ta' entitajiet tal-Gvern minn Segretarji Permanenti.

47. (1) Entità tal-Gvern li tkun suġġetta għad-direzzjoni u l-kontroll ta' Ministru tista', sal-limitu delegat minn dak il-Ministru, tkun suġġetta għas-sorveljanza mis-Segretarju Permanenti relattiv, f'liema każ is-Segretarju Permanenti jista' jkollu s-setgħa li joħroġ direzzjonijiet lill-entità u li jagħti istruzzjonijiet jew jagħti pariri lir-rappreżentanti tal-Gvern fuq il-bord eżekuttiv tal-entità.

(2) Segretarju Permanenti li jkun qed jissorvelja entità tal-Gvern skont is-subartikolu (1) għandu jiżgura illi din tkun qed -

(*a*) taħdem lejn it-twettiq fil-ħin u b'mod effettiv, flimkien ma' entitajiet oħra tal-Gvern kif xieraq, tal-oġġettivi tal-politika tal-Ministru u tal-Gvern;

(*b*) titmexxa skont il-liġi, il-valuri tal-amministrazzjoni pubblika, il-Kodiċi ta' Etika, u *policies* u direttivi applikabbli li jirregolaw l-imġieba tal-istaff, l-immaniġġjar u l-użu ta' riżorsi; u

(*ċ*) taħdem b'mod ekonomiku, effiċjenti u effettiv u toffri servizzi ta' livell sodisfaċenti lill-pubbliku.

(3) Fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu taħt is-subartikolu (2), Segretarju Permanenti jista', b'konsultazzjoni mal-Ministru relattiv, jistabbilixxi miri għall-entità u jeħtieġ kull tagħrif ħlief fejn dan ikun eskluż bil-liġi.

(4) Segretarju Permanenti għandu jirrapporta lill-Ministru tiegħu fuq l-operat tal-entitajiet tal-Gvern taħt is-sorveljanza tiegħu.

Sorveljanza ta' bordijiet u kummissjonijiet.

48. (1) Is-Segretarju Permanenti Ewlieni jista' jestendi għall-bordijiet u kummissjonijiet id-direttivi u l-linji gwida kollha jew uħud minnhom imsemmija f'dan l-Att, wara konsultazzjoni mal-Prim Ministru u mal-Ministru meta l-Prim Ministru jkun ħatar Ministru responsabbli għall-amministrazzjoni pubblika.

(2) Id-disposizzjonijiet tal-artikolu 47 għandhom *mutatis*

mutandis japplikaw ukoll dwar bordijiet u kummissjonijiet.

(3) Id-direttivi u l-linja gwida msemmija fis-subartikolu (1) u s-sorveljanza msemmija fis-subartikolu (2) għandhom japplikaw għall-amministrazzjoni u għall-affarijiet ta' kuljum tal-bordijiet u l-kummissjonijiet bla ħsara għall-jeddijiet u dmirijiet tal-imsemmija bordijiet u kummissjonijiet li jaqdu l-funzjonijiet jew ir-rwoli li għalihom ikunu nħolqu.

(4) F'dan l-artikolu, "bordijiet u kummissjonijiet" tinkludi kull kunsill, kumitat, *panel* jew korp simili li dan l-Att ma jipprovdix għalih diġà, u f'kull każ ma tapplikax għal xi kummissjoni jew awtorità stabbilita bil-Kostituzzjoni.

Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi. *Miżjud: II. 2018.2.*

48A. (1) Għandu jkun hemm Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi li għandu jkun magħmul minn seba' membri maħtura mill-Kamra tad-Deputati, li minnhom erbgħa jkunu membri maħtura mill-Gvern, u li minn fosthom wieħed jinħatar bħala *Chairperson*, u t-tlieta l-oħra jkunu maħtura mill-Oppożizzjoni.

(2) Erba' membri tal-Kumitat jikkostitwixxu *quorum*.

(3) Il-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi jkollu s-setgħa li jwettaq smigħ ta' qabel ħatriet tal-persuni nominati għal ċerti ħatriet pubbliċi kif jista' minn żmien għal żmien ikun provdut b'liġi.

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi (3) u (4) tal-Ordni Permanenti 120B tal-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra tad-Deputati għandhom japplikaw, *mutatis mutandis,* għall-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi.

Smigħ parlamentari qabel ħatriet ta' Ambaxxaturi u ħatriet ta' ċerti postijiet f'Aġenziji Governattivi u entitajiet oħra. *Miżjud: II. 2018.2.*

48B. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' xi liġi oħra, meta Ministru (iktar 'il quddiem f'dan l-artikolu msejjaħ il-"Ministru") għandu l-intenzjoni li jinnomina persuna bħala Ambaxxatur jew Kummissarju Għoli jew rappreżentant prinċipali ieħor ta' Malta f'pajjiż ieħor, li ma jkunx persuna magħżula minn fost l-uffiċjali pubbliċi fis-servizz tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin jew persuna li tkun diġà tokkupa l-kariga ta' Ambaxxatur, Kummissarju Għoli jew ta' rappreżentant prinċipali ieħor ta' Malta f'pajjiż ieħor, kif jista' jiġi speċifikat b'ordni tal-Prim Ministru fl-Ewwel Taqsima tal-Ħames Skeda ta' dan l-Att, jew sabiex ikun f'kariga f'Aġenzija Governattiva, Entità, Bord jew Kummissjoni jew sabiex imexxi xi istituzzjoni oħra stabbilita mil-liġi kif jista' jiġi stabbilit b'ordni mill-Prim Ministru fit-Tieni Taqsima tal-Ħames Skeda ta' dan l-Att, f'dawk il-każijiet sakemm in-nomina ma tkunx tikkonċerna tiġdid fil-kariga, il-Ministru għandu, għall-inqas għoxrin jum qabel ma jkun jixtieq li l-ħatra ssir effettiva, javża bil-ħatra proposta liċ-*Chairperson* tal-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi (hawn iżjed 'il quddiem f'dan l-artikolu msejjaħ "il-Kumitat"):

Iżda:

(i) l-eżenzjoni li hemm provdut għaliha f'dan is-subartikolu dwar nomina li tkun tikkonċerna tiġdid fil-kariga

m'għandhiex tapplika dwar persuni li ma jkunux fil-kariga fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan is-subartikolu; u

(ii) ordni li temenda t-Tieni Taqsima tal-Ħames Skeda b'mod li tkun tnaqqas mill-karigi msemmija f'dik it-Tieni Parti tal-Ħames Skeda, ħlief fil-każ meta dik l-emenda ssir biss biex tirrifletti tibdil fl-isem ta' xi kariga jew ta' xi entità, tkun tinħtieġ l-approvazzjoni b'riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati qabel ma tidħol fis-seħħ.

(2) Hekk kif jirċievi l-avviż imsemmi fis-subartikolu (1), iċ-*Chairperson* tal-Kumitat għandu, permezz tal-Iskrivan tal-Kamra, jiċċirkola l-imsemmi avviż lill-Membri kollha tal-Kumitat u għandu jagħtihom ħamest ijiem sabiex jissottomettu kwalunkwe mistoqsijiet bil-miktub lill-persuna nominata. L-imsemmija mistoqsijiet għandhom ikunu relatati mal-kompetenza professjonali, l-adattabilità u l-isfond tal-persuna nominata u għandhom jiġu notifikati lill-Iskrivan tal-Kamra li għandu jinnotifikahom lill-Ministru li jkun ta l-avviż dwar il-ħatra proposta, liċ-*Chairperson* u lill-Membri tal-Kumitat u lill-persuna nominata li jkollha għaxart ijiem sabiex twieġeb għall-imsemmija mistoqsijiet bil-miktub lill-Iskrivan tal-Kamra li għandu jerġa' jiċċirkola t-tweġibiet kif fuq spjegat. Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet għandhom, kemm-il darba l-Kumitat ma jipprovdix xort'oħra, isiru pubbliċi.

(3) Sa mhux iktar tard mill-ġurnata ta' ħidma immedjatament sussegwenti għall-iskadenza tal-perjodu ta' għaxart ijiem stabbilit fis-subartikolu (2) jew tal-estensjoni tal-imsemmi perjodu, fil-każ fejn dak il-perjodu jkun ġie estiż mill-Kumitat skont is-subartikolu (6), l-Iskrivan tal-Kamra għandu jagħti t-tweġibiet sottomessi mill-persuna nominata lill-Ministru li jkun ta l-avviż tal-ħatra proposta, liċ-*Chairperson* u lill-Membri kollha tal-Kumitat.

(4) Il-Kumitat għandu f'kull każ isejjaħ lill-persuna nominata għal smigħ waqt laqgħa tal-Kumitat, sabiex ikunu jistgħu jsirulha mistoqsijiet supplimentari relatati mat-tweġibiet bil-miktub li hija tkun ipprovdiet. L-imsemmi smigħ għandu jsir f'data li ma tkunx iktar tard minn ħamest ijiem min-notifika lill-Kumitat tat-tweġibiet għall-mistoqsijiet, sakemm il-Kumitat ma jiftihemx dwar data oħra għas-smigħ. L-imsemmi smigħ għandu jinżamm fil-pubbliku, iżda l-Kumitat jista', jekk ikun sodisfatt li dan huwa xieraq, jiddeċiedi li s-smigħ jinżamm *in camera.*

(5) Hekk kif jiġi konkluż is-smigħ ta' qabel il-ħatra, skont dan l-artikolu, il-Kumitat għandu, sakemm ma jiddeċidix li għandu bżonn jiddiskuti jew jikkjarifika xi kwistjoni mal-Ministru, jagħti l-parir tiegħu lill-Ministru liema parir għandu jinkludi l-kontenut tal-formola li hemm fit-Tielet Taqsima tal-Ħames Skeda ta' dan l-Att, u miegħu għandha tiġi annessa kopja tal-minuti tal-Kumitat relattivi għas-smigħ:

Iżda li:

(i) kwalunkwe diskussjoni bejn il-Kumitat u l-Ministru li tinżamm skont dan is-subartikolu, għandha ssir waqt laqgħa tal-Kumitat, jew fil-pubbliku jew *in camera* skont

kif jiddeċiedi l-Kumitat;

(ii) kwalunkwe kwistjoni li skont dan l-artikolu għandha tiġi diskussa mill-Kumitat, ma għandhiex, minkejja xi liġi oħra, tiġi trasferita għad-diskussjoni lil xi Kumitat ieħor tal-Kamra tad-Deputati jew lill-Kamra kollha, sakemm dan ma jiġix deċiż mill-Kumitat b'vot ta' maġġoranza tal-membri kollha tiegħu; u

(iii) id-deċiżjoni finali dwar jekk ħatra li hija suġġetta għall-proċedura stabbilita f'dan l-artikolu għandhiex issir tkun fi kwalunkwe każ tispetta lill-Ministru.

(6) Il-Kumitat jista', filwaqt li jagħti raġunijiet, jew fuq inizjattiva tiegħu jew fuq talba tal-Ministru li jkun ta l-avviż ta' proposta dwar il-ħatra, itawwal jew iqassar kull terminu stipulat f'dan l-artikolu.

(7) It-termini stabbiliti f'dan l-artikolu għandhom ikunu sospiżi f'kull żmien li matulu l-Kamra tad-Deputati ma tkunx qed tiltaqa' jew li matulu tkun aġġornata għal aktar minn sebat ijiem:

Iżda xejn f'dan is-subartikolu ma għandu jitqies bħala li jipprekludi lill-Kumitat, li jaġixxi bil-kunsens unanimu tal-Membri kollha tiegħu milli jwettaq il-funzjonijiet tiegħu wkoll f'kull żmien meta l-Kamra tkun aġġornata għal perjodu ta' aktar minn sebat ijiem kif fuq imsemmi.

(8) Il-proċedura stipulata f'dan l-artikolu m'għandhiex tapplika għal ħatriet fil-kwalità ta' Aġent għal perjodu ta' massimu ta' sitt xhur.

TAQSIMA IV

Mixxellanji

Setgħa għall-eġħmil ta' regolamenti.

49. Il-Prim Ministru jista' jagħmel regolamenti biex jagħti effett lid-disposizzjonijiet ta' dan l-Att u l-infurzar tagħhom, u bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel dawk ir-regolamenti jistgħu jipprovdu:

(*a*) biex is-servizz pubbliku, l-aġenziji tal-Gvern u l-entitajiet tal-Gvern jitmexxew u jkunu amministrati aħjar;

(*b*) dwar il-mod li bih jinżammu l-kontijiet u r-*records* ta' aġenziji tal-Gvern u ta' entitajiet tal-Gvern;

(*ċ*) dwar il-mod li bih għandu jsir l-akkwist ta' servizzi u oġġetti minn uħud jew minn kull waħda mill-aġenziji tal-Gvern jew entitajiet tal-Gvern, u l-proċeduri li għandhom jiġu adottati għal hekk;

(*d*) għas-sanzjonijiet li jkunu applikabbli f'każ ta' ksur tal-Kodiċi ta' Etika;

(*e*) għall-mod li bih uffiċjali pubbliċi jistgħu jkunu assenjati, meħlusa, imħaddma, marbuta jew sekondati ma' aġenziji u entitajiet tal-Gvern, u l-jeddijiet li jkollhom dawk l-uffiċjali, hekk iżda li l-Prim Ministru

jista', bla ħsara għal kull jedd vestit, jagħmel ukoll regolamenti bil-ħsieb li jirregolaw kull kwistjoni pendenti fiż-żmien li dan l-Att jiġi fis-seħħ; u

(*f*) għar-reklutaġġ fl-amministrazzjoni pubblika ta' persuni ta' nazzjonalità ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea barra minn Malta u ta' persuni ta' nazzjonalità oħra li jkollhom l-istess jeddijiet dwar il-moviment ħieles tal-ħaddiema:

Iżda l-postijiet li jinvolvu l-eżerċitazzjoni ta' awtorità pubblika u li jħarsu l-interessi ġenerali tal-Istat, u b'mod partikolari dawk li ġejjin, jistgħu jitħallew għal persuni ta' nazzjonalità Maltija:

(i) postijiet fl-Uffiċċju tal-President, fil-Kamra tad-Deputati, fis-Segretarjati tal-Prim Ministru u tal-Ministri, fl-Uffiċċju tal-Kabinett, u fl-uffiċċji tas-Segretarju Permanenti Ewlieni u tas-Segretarji Permanenti;

(ii) il-ġudizzjarju, u postijiet li jinvolvu t-tħejjija ta' pariri ta' esperti fil-qasam tal-prosekuzzjoni għal reati jew l-egħmil tal-liġijiet, u postijiet li jinvolvu responsabbiltà għal korpi kostituzzjonali konsultattivi;

(iii) postijiet li jinvolvu s-sovranità tal-Istat, magħduda rappreżentazzjoni diplomatika u barranija;

(iv) postijiet fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Ministeri tal-Finanzi, il-Ġustizzja, l-Intern u l-Affarijiet Barranin;

(v) postijiet f'dipartimenti li jkollhom ir-responsabbiltà li jħarsu l-interessi ekonomiċi tal-Istat, magħduda l-awtoritajiet tat-taxxi;

(vi) postijiet fis-Servizz Eżekuttiv Anzjan;

(vii) postijiet fil-korpi dixxiplinati u l-uffiċċji li jkunu responsabbli minn ħwejjeġ tad-difiża; u

(viii) postijiet fis-servizzi ta' sigurtà u fil-qasam tal-protezzjoni u d-difiża ċivili.

L-EWWEL SKEDA

KODIĊI TA' ETIKA

(Artikolu 5)

A. Prinċipji

1. Dan il-Kodiċi ta' Etika huwa adottat f'qafas ta' prinċipji li huma fundamentali għal kif wieħed għandu jġib ruħu. Dawn ġew identifikati bħala l-fiduċja tal-pubbliku; il-qadi tal-pubbliku u tal-komunità kummerċjali; ir-responsabbiltà lejn il-Gvern tal-ġurnata; il-produttività u l-flessibiltà; u d-drittijiet tal-impjegati pubbliċi.

2. Il-pubbliku għandu dritt jistenna li organizzazzjonijiet fis-settur pubbliku kif ukoll l-impjegati tagħhom ikunu tal-ogħla integrità u kompetenza u li jaqdu ċ-ċittadini kollha bil-fier, raġonevolment, indaqs u b'effiċjenza.

3. Impjegati pubbliċi għandhom jagħtu parir imparzjali u korrett lill-Gvern tal-ġurnata, u għandhom iwettqu l-*policies* tiegħu fil-pront, b'effiċjenza u b'effettività.

4. Il-pubbliku u l-komunità kummerċjali għandhom dritt jistennew li l-impjegati pubbliċi jagħmlu ħilithom biex jaqdu l-bżonnijiet leġittimi tagħhom fil-pront u b'korteżija.

5. Il-pajjiż jistenna li l-impjegati pubbliċi jimpenjaw ruħhom sabiex kontinwament ifittxu l-innovazzjoni, it-titjib fil-produttività, u aktar ħeffa fil-proċeduri, u b'hekk jagħmlu kontribut lejn it-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività nazzjonali.

6. L-impjegati pubbliċi għandhom jagħmlu użu sħiħ mit-teknoloġija tal-informatika u l-komunikazzjoni bħala għodda essenzjali għat-titjib tal-amministrazzjoni pubblika u tas-servizzi pubbliċi, u l-impjegati pubbliċi għandhom jiżguraw li għandhom il-ħiliet neċessarji għal dan il-għan.

7. Id-drittijiet tal-impjegati pubbliċi huma dawk normali ta' impjegati, skont id-disposizzjonijiet tal-liġijiet u r-regolamenti.

B. Konflitti ta' Interess

8. Konflitt ta' interess jista' jiġi definit bħala sitwazzjoni fejn impjegat pubbliku jkollu suffiċjentament interess privat jew personali li jinfluwenza, jew jidher li jista' jinfluwenza, dak li oġġettivament mistenni jagħmel fil-qadi ta' dmirijietu.

9. Impjegati pubbliċi għandhom jevitaw kull interess finanzjarju jew ta' natura oħra kif ukoll kull attività oħra li tista', direttament jew indirettament, tikkomprometti l-qadi ta' dmirijiethom.

10. F'ħafna każi, l-impjegat ikkonċernat biss jista' jkun jaf bil-potenzjal ta' konflitt. Għalhekk huwa d-dmir tal-impjegat li jgħarraf lis-superjuri tiegħu jew tagħha kemm-il darba jkun hemm potenzjalment jew realment, konflitt ta' interess.

11. Dan it-tagħrif għandu jinkludi notifikazzjoni tal-interessi kollha rilevanti, sew dawk personali, finanzjarji, ta' negozju u interessi oħra, partikolarment:

(*a*) kull direttorat, sħubija f'soċjetajiet jew kumpanniji kummerċjali, aġenziji jew kontroll ta' ishma;

(*b*) kull interess li jista' jkollu f'attività jew negozju li fihom hija mdaħħla jew li magħhom ikollha x'taqsam l-organizzazzjoni fejn huwa jaħdem;

(*ċ*) kull interess li jista' jkollu f'oġġetti jew f'servizzi rakkomandati jew ipprovduti lill-organizzazzjoni fejn huwa jaħdem.

12. L-impjegati pubbliċi għandhom jgħarrfu bil-miktub lill-kap tal-organizzazzjoni fi żmien ġimgħa minn meta tinħoloq xi sitwazzjoni msemmija hawn fuq, jiġifieri, hekk kif jidħlu fl-impjieg tagħhom, jew hekk kif ikollhom xi bidla fid-dmirijiet tagħhom jew jekk ikun hemm xi bidla fiċ-ċirkostanzi.

Ċ. Aċċettazzjoni ta' Rigali jew Benefiċċji

13. L-ebda impjegat pubbliku jew membru tal-familja tiegħu ma għandu jaċċetta rigali jew benefiċċji jekk jista' jitqies li b'hekk qed jidħol f'obbligu reali jew immaġinarju.

14. Rigal jista' jiġi interpretat bħala lixka jew kumpens sempliċement mill-valur intrinsiku tiegħu u għalhekk rigali ta' valur nominali biss jistgħu jiġu aċċettati.

D. Imġieba Personali u Professjonali

15. Impjegati pubbliċi għandhom jaqdu d-dmirijiet kollha li jmorru mal-kariga tagħhom mill-aħjar li jistgħu, bir-reqqa, b'imparzjalità u b'kuxjenza.

16. Fil-qadi ta' dmirijiethom, l-impjegati pubbliċi għandhom:

(*a*) iżommu ruħhom aġġornati mal-avvanz u tibdil li jkun qed isir fil-qasam tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom;

(*b*) josservaw dak kollu li jitolbu minnhom il-provvedimenti leġislattivi u amministrattivi rilevanti;

(*ċ*) jużaw il-kortesija mal-membri tal-pubbliku u mal-membri l-oħra tal-istaff, u jagħtu każ tad-drittijiet tagħhom;

(*d*) jipprovdu kull għajnuna meħtieġa u xierqa lill-membri tal-pubbliku;

(*e*) iżommu dokumentazzjoni adegwata biex isaħħu kull deċiżjoni li tittieħed;

(*f*) jagħmlu ħilithom biex jiksbu l-aħjar siwi fl-infiq ta' fondi pubbliċi u jevitaw ħela u nfiq żejjed fl-użu ta' riżorsi pubbliċi;

(*g*) ma jieħdux, u lanqas ma jipprovaw jieħdu, vantaġġ li mhux suppost minn xi informazzjoni uffiċjali li tista' tiġi għandhom fil-kors tal-impjieg tagħhom;

(*h*) ma jagħtux apposta informazzjoni mhux korretta jew li tista' tiżvija;

(*i*) ma jimxux bil-favuri jew bin-nepotiżmu.

17. F'kull ħin l-imġieba ta' impjegat pubbliku għandha tkun tali li ma titfax dell ikrah fuq il-pożizzjoni tiegħu jew tagħha u li ma tirriflettix ħażin fuq is-servizz pubbliku.

18. L-impjegati pubbliċi huma mistennija li jagħtu appoġġ sħiħ lill-Gvern tal-ġurnata, indipendentement mill-partit jew partiti politiċi li jkunu fil-Gvern. Meta jimplimentaw *policy* tal-Gvern, il-valuri u t-twemmin tal-impjegati pubbliċi m'għandhomx jieħdu preċedenza fuq dawk impliċiti jew espliċiti fil-*policy* tal-Gvern.

19. Impjegati pubbliċi m'għandhomx waqt ix-xogħol idejqu jew jiddiskriminaw ma' sħabhom, jew ma' membri tal-pubbliku, minħabba sess, stat matrimonjali, tqala, età, razza, kulur, nazzjonalità, diżabilità fiżika jew mentali, preferenzi sesswali jew konvinzjonijiet jew lealtajiet reliġjużi, politiċi jew ta' xort'oħra.

20. Impjegati pubbliċi għandhom id-dmir li jirrappurtaw għand impjegat anzjan kull imġieba ħażina jew etikament skorretta ta' impjegat pubbliku ieħor jew oħra waqt il-qadi tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha.

E. Trattament Xieraq u Ġust

21. Suġġetti u każijiet li jkunu qegħdin jiġu kkunsidrati minn impjegati pubbliċi għandhom jiġu trattati b'konsistenza, malajr u bil-fier. Dan ifisser li kull suġġett u kull każ għandu jiġi trattat skont il-proċeduri approvati, mingħajr ma ssir diskriminazzjoni fuq xi bażi. Hemm obbligu li kull materja tkun trattata raġonevolment bl-iskop li jintlaħqu l-prinċipji tal-ġustizzja naturali.

22. Meta jużaw poteri diskrezzjonali, impjegati pubbliċi għandhom jaċċertaw ruħhom li jkunu kkunsidraw il-fatti kollha rilevanti u l-meriti partikolari ta' kull każ.

F. L-Użu ta' Informazzjoni Uffiċjali

23. Impjegati pubbliċi għandhom biss jiżvelaw informazzjoni uffiċjali jew dokumenti li jkunu ġew f'idejhom tul l-impjieg tagħhom, jew meta jkun hemm bżonn li jagħmlu dan bil-liġi, jew fil-qadi ta' dmirijiethom, jew meta tingħata awtorizzazzjoni kif suppost. F'każijiet bħal dawn, kummenti magħmula minn impjegati pubbliċi għandhom ikunu limitati għal informazzjoni fattwali u m'għandhomx jesprimu opinjoni dwar *policy* uffiċjali jew xi tfisser fil-prattika.

24. Impjegati pubbliċi (skont it-tifsira fl-artikolu 2 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika) m'għandhomx jaċċettaw impjiegi fis-settur privat jekk b'hekk jiġu f'pożizzjoni fejn jistgħu jagħmlu użu minn tagħrif ta' ġewwa (*insider information*) jekk saru jafu dan it-tagħrif b'riżultat dirett tal-impjieg pubbliku tagħhom.

G. Użu ta' Faċilitajiet u Apparat Uffiċjali

25. Huwa mistenni li impjegati pubbliċi:

(*a*) jkunu effiċjenti u ekonomiċi fl-użu u fl-amministrazzjoni tar-riżorsi pubbliċi,

(*b*) jkunu skruplużi fl-użu li huma jagħmlu minn proprjetà u servizzi pubbliċi u ma jippermettux l-abbuż tagħhom minn oħrajn.

26. Faċilitajiet u apparat uffiċjali ma jistgħux jintużaw għal skopijiet privati sakemm ma jkunx ingħata permess uffiċjali.

H. Impjieg Barra mid-Dmirijiet Uffiċjali u Tmiem ta' Impjieg

27. L-approvazzjoni minn qabel tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru kkonċernat jew taċ-*Chairman*/l-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni hija meħtieġa qabel ma impjegati pubbliċi jkunu jistgħu jidħlu f'xi negozju jew impjieg barra mid-dmirijiet uffiċjali tagħhom.

28. F'kull każ, meta jkun qed jiġi kkunsidrat impjieg ieħor barrani wara x-xogħol, l-impjegati pubbliċi għandhom jagħtu l-ewwel konsiderazzjoni lill-impjieg tagħhom fis-settur pubbliku u jevitaw sitwazzjonijiet li jistgħu jagħtu lok għal konflitt ta' interess, jew għal dak li jidher li jkun hekk. Partikolarment, għandhom jikkunsidraw jekk ma' min ser jaħdmu privatament għandux, jew hux ser jidħol, f'relazzjoni kuntrattwali mal-Gvern jew mal-organizzazzjoni fejn huma jaħdmu; għandhom jagħtu każ jekk ma' min ser jaħdmu hux qed ifittex prinċipalment li jkollu appoġġ minn organizzazzjonijiet governattivi jew Membri Parlamentari, jew jekk hemmx relazzjoni regolatorja tal-Gvern ma' min ser jaħdmu.

29. Impjegati pubbliċi li jkunu spiċċaw minn mas-servizz għandhom jiżguraw li ma jaċċettawx impjieg jew jieħdu sehem f'attivitajiet li jistgħu jitfgħu dell fuq l-integrità tagħhom jew fuq dik tal-organizzazzjoni li magħha kienu qabel impjegati jew fuq dik tas-Servizz Pubbliku in ġenerali.

I. Sehem fil-Politika

30. Hu tal-akbar importanza li l-fiduċja tal-pubbliku fl-imparzjalità tal-amministrazzjoni pubblika bl-ebda mod ma tiġi mminata. Impjegati pubbliċi jridu jiżguraw li l-parteċipazzjoni tagħhom f'attivitajiet politiċi ma toħolqilhomx konflitt mad-dmir ewlieni tagħhom li jservu l-Gvern tal-ġurnata. Dan hu importanti biex tinżamm il-fiduċja Ministerjali u tal-pubbliku fl-imparzjalità tal-pariri li jingħataw u fl-azzjonijiet meħuda mill-impjegati pubbliċi.

31. Bl-istess mod impjegati pubbliċi jridu jiżguraw li jirrispettaw l-ispirtu tal-paragrafu 30 hawn fuq kull meta jintalbu jagħmlu kummenti fil-pubbliku. Kummenti fil-pubbliku jinkludu l-indirizzar ta' udjenza, kummenti fuq ir-radju u t-televiżjoni, u l-kitba fil-ġurnali, kotba, rivisti, avviżi jew fejn wieħed jista' jistenna li l-kitba tiċċirkola mal-komunità ġenerali.

32. Biex jiddetermina x'inhu xieraq li wieħed jagħmel f'każ partikolari jiddependi mil-limitu sa fejn twassal il-parteċipazzjoni tal-individwu, in-natura tal-kwistjoni, x'pożizzjoni jokkupa l-individwu u mir-regolamenti eżistenti fl-organizzazzjoni konċernata.

33. Jekk impjegati pubbliċi jindunaw li nħoloq, jew li jista' jinħoloq, konflitt potenzjali, kemm jekk ikun reali u kemm jekk jidher li jista' jkun reali, huma għandhom immedjatament jinformaw lill-kap tal-organizzazzjoni tagħhom.

34. Jekk fil-fatt jinħoloq konflitt ta' interess, l-impjegati pubbliċi jista' jkollhom itemmu s-sehem tagħhom fl-attività politika jew inkella jirtiraw minn dawk l-oqsma tad-dmirijiet tagħhom li jagħtu lok għall-konflitt ta' interess.

J. Sanzjonijiet

35. Sanzjonijiet jistgħu jiġu applikati jekk impjegati pubbliċi jkunu mdaħħla fi ksur ta' dan il-Kodiċi ta' Etika.

36. Is-sanzjonijiet applikati jiddependu mill-gravità u n-natura tal-ksur tal-Kodiċi u jistgħu jagħtu lok għal azzjoni dixxiplinarja formali u, jew azzjoni kriminali skont kif ikun applikabbli.

37. Fejn ikun xieraq, jistgħu jingħataw ukoll pariri minn *supervisor* jew minn xi membru anzjan tal-istaff.

IT-TIENI SKEDA
DIPARTIMENTI TAL-GVERN
(Artikolu 8)

Sostitwita:
A.L. 194 tal-2010;
A.L. 487 tal-2010;
A.L 346 tal-2012.
Emendata:
VI. 2011.152;
A.L. 324 tal-2012.
Sostitwita:
A.L. 346 tal-2012.
Emendata:
A.L. 434 tal-2012;
A.L. 436 tal-2013;
A.L. 402 tal-2014.
Sostitwita:
A.L. 50 tal-2015.
Emendata:
A.L. 311 tal-2016;
Sostitwita:
A.L. 108 tal-2017.

Id-dipartimenti f'kull taqsima ta' din l-Iskeda tniżżlu b'ordni alfabetika skont il-parti funzjonali tat-titolu tagħhom (Sigurtà Soċjali mhux Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali).

Taqsima I

Dipartimenti apparti dawk li mhumiex suġġetti għall-kontroll ministerjali

Dipartiment	**Kap tad-dipartiment**	**Uffiċċji oħra b'poteri statutorji (artikolu 10)**	**Titolu ekwivalenti skont il-liġi (artikolu 10)**	**Funzjoni tad-dipartiment**
Dipartiment għall-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità	Direttur (Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità)			Biex jimplimenta l-Istrateġija Nazzjonali tal-Anzjanità Attiva, tal-Istrateġija Nazzjonali fuq id-Dimensja kif ukoll is-servizzi għall-anzjani kemm fil-komunità u kif ukoll residenzjali fuq bażi nazzjonali.
Dipartiment tad-Dwana	Direttur Ġenerali (Dwana)		Kummissarju tat-Taxxa Kontrollur tad-Dwana	Biex jiġbor it-taxxi tad-dazju u s-sisa u jrażżan l-importazzjoni illegali filwaqt li jiffaċilita il-kummerċ

Dipartiment għall-Investigazzjoni ta' Frodi ta' Benefiċċji	Direttur (Investigazzjoni ta' Frodi ta' Benefiċċji)	Direttur responsabbli mid-Dipartiment għall-Investigazzjoni ta' Frodi ta' Benefiċċji	Biex jinvestiga frodi minn individwi li jirċievu benefiċċji u *allowances* li jitħallsu taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali
Dipartiment għall-Gvern Lokali	Direttur (Gvern Lokali, Moniteraġġ u Sapport)	Direttur responsabbli għall-Kunsilli Lokali	Biex jissorvelja u jappoġġja l-attivitajiet tal-Kunsilli Lokali
Dipartiment tal-Ġustizzja	Direttur (Ġustizzja)		Biex jikkordina, jappoġġa u jissorvelja l-funzjonijiet tal-oqsma kollha fis-settur tal-Ġustizzja
Dipartiment tal-Informazzjoni	Direttur (Informazzjoni)	Reġistratur tal-Istampa	Biex jipprovdi lill-pubbliku informazzjoni aġġornata, komprensiva u ċara dwar il-politika tal-Gvern u s-servizzi u l-attivitajiet tiegħu u dwar affarijiet li jistgħu ikunu ta' interess pubbliku.
Uffiċċju tal-Kabinett	Segretarju tal-Kabinett		Biex jappoġġja l-ħidma tal-Kabinett
Dipartiment tal-Kummerċ	Direttur Ġenerali (Kummerċ)	Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali Direttur tal-Kummerċ Direttur tal-Industrija	Biex jissorvelja u jipprovdi għajnuna lill-intrapriżi żgħar u l-industriji tal-artiġjanat, u jirregola l-proprjetà intellettwali u l-kummerċ

Dipartiment tal-Kuntratti	Direttur Ġenerali (Kuntratti)	Kap tad-Dipartiment tal-Kuntratti	Biex jirregola, jissorvelja, jamministra u japprova kuntratti maħruġa mid-Dipartimenti tal-Gvern
Dipartiment dwar Nies u *Standards*	Direttur Ġenerali (Nies u *Standards*)		Biex jipprovdi qafas li permezz tiegħu il-ministeri u d-dipartimenti jkunu jistgħu jfasslu l-pjanijiet dwar ir-riżorsi umani tagħhom b'mod effiċjenti, biex jimmaniġġja l-mod kif nies jaħdmu ma' xulxin u l-benesseri tagħhom, biex jimmaniggja sistemi korporattivi ta' data dwar riżorsi umani, s-sejbien ta' riżorsi u l-infurzar ta' direttivi u proċeduri, biex jistabbilixxi u jiżgura t-twettiq ta' livelli ta' kwalità u ta' standards tajbin, u biex ikun inkarigat mill-immaniġġjar strateġiku tar-riżorsi umani u jmexxi u jikkoordina r-relazzjonijiet industrijali

Dipartiment għall-Politika dwar l-Ekonomija	Direttur Ġenerali (Politika dwar l-Ekonomija)		Biex jipprovdi parir espert u assistenza lill-Gvern fit-tfassil tal-politika dwar l-ekonomija u l-immaniġjar tal-attività ekonomika
Dipartiment tal-*Probation* u l-*Parole*	Direttur (*Probation* u *Parole*)	Direttur tas-Servizzi ta' *Probation*	Biex jassigura l-istabbilità soċjali fis-soċjetà Maltija billi jikkontribwixxi għat-tnaqqis fir-reati u billi jassigura l-integrazzjoni mill-ġdid fis-soċjetà ta' min wettaq reat permezz tas-servizzi tal-probation, tal-parole u tal-għajnuna lill-vittmi tar-reat
Dipartiment għall-Protezzjoni Ċivili	Direttur (Protezzjoni Ċivili)		Biex jipprovdi servizzi ta' tifi tan-nar u salvataġġ u jieħu azzjoni protettiva kontra emerġenzi naturali, industrijali u oħrajn
Korp tal-Pulizija ta' Malta	Kummissarju tal-Pulizija	Uffiċjal Prinċipali tal-Immigrazzjoni	Biex iżomm il-paċi u l-ordni, jiskopri u jinvestiga offiżi, u jħarrek lil min jikser il-liġi; u biex jikkontrolla l-immigrazzjoni lejn Malta

Dipartiment tal-Qrati tal-Ġustizzja	Direttur Ġenerali (Qrati)			Biex jappoġġja u jiffaċilita l-amministrazzjoni tal-ġustizzja
		Direttur (Qrati Ċivili u Tribunali Ċivili, Malta)	Direttur, Qrati Ċivili u Tribunali Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali	
		Direttur (Qrati Kriminali u Tribunali Kriminali, Malta)	Direttur, Qrati Kriminali u Tribunali Reġistratur, Qrati u Tribunali Kriminali	
		Direttur (Qrati u Tribunali, Għawdex)	Direttur, Qrati u Tribunali f'Għawdex Reġistratur, Qrati u Tribunali f'Għawdex	
Sovraintendenza tas-Saħħa Pubblika	Suprintendent tas-Saħħa Pubblika		Suprintendent tas-Saħħa Pubblika	Biex jirregola u jipproteġi s-saħħa pubblika u biex jirregola l-għoti ta' kura tas-saħħa minn provdituri ġejjin kemm mis-settur pubbliku kemm minn dak privat
Dipartiment tas-Sajd u Akwakultura	Direttur Ġenerali (Sajd u Akwakultura)			
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali	Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali)			

Dipartiment għall-i*Standards* fil-Ħarsien Soċjali	Direttur (*Standards* fil-Ħarsien Soċjali)	Direttur tad-Dipartiment responsabbli għall-Ħarsien Soċjali	
Tax Compliance Unit	Kap (*Tax Compliance Unit*)		
Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud	Direttur Ġenerali (Taxxa fuq il-Valur Miżjud)	Kummissarju tat-Taxxa	
Dipartiment tat-Taxxi Interni	Direttur Ġenerali (Taxxi Interni)	Kummissarju tat-Taxxa	
Dipartiment tat-Teżor	*Accountant General*	*Accountant General*	Biex iżomm sistema ta' konteġġi fuq linji komuni fid-dipartimenti kollha tal-Gvern, jissorvelja u jirrapporta dwar it-transazzjonijiet finanzjarji kollha tal-Gvern u jamministra d-Dejn Pubbliku.

Dipartiment tal-Iżvilupp Rurali	Direttur Ġenerali (Żvilupp Rurali)			Biex jippromwovi u jiżviluppa l-biedja u jirregola ż-żamma ta' ġonna pubbliċi
		Direttur (Agrikoltura)	Direttur tal-Agrikoltura Direttur tal-Biedja	
Dipartiment tax-Xogħlijiet u Infrastruttura	Direttur Ġenerali (Xogħlijiet)		Direttur tax-Xogħlijiet Pubbliċi Suprintendent tax-Xogħlijiet	Biex jiddisinja, jippjana u jwettaq xogħolijiet u proġetti ta' infrastruttura pubblika. Biex jipprovdi servizzi anċillari għal proġetti ta' bini, servizzi ta' manifattura, servizzi ta' tindif pubbliku, u qafas regolatorju għall-industrija tal-kostruzzjoni

Taqsima II

Dipartimenti li mhumiex suġġetti għall-kontroll ministerjali

Dipartiment	Kap tad-dipartiment	Uffiċċji oħra b'poteri statutorji (artikolu 10)	Titolu ekwivalenti skont il-liġi (artikolu 10)	Funzjoni tad-dipartiment
Dipartiment għall-Awditjar Intern u Investigazzjonijiet	Direttur Ġenerali (Awditjar Intern u Investigazzjoniji et)		Direttur, id-Direttorat għall-Awditjar Intern u Investigazzjonijiet	Biex jamministra u jimplimenta l-Att dwar Awditjar Intern u Investigazzjonijiet
Uffiċċju Elettorali	Kummissjonarju Elettorali Prinċipali			Biex jappoġġja l-Kummissjoni Elettorali fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha
Uffiċċju tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku	Segretarju Eżekuttiv, Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku		Segretarju Eżekuttiv tal-Kummissjoni	Biex jappoġġja l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha
Uffiċċju tal-President	Segretarju għall-Presidenza			Biex jappoġġja lill-President fil-qadi tad-dmirijiet kostituzzjonali tiegħu

IT-TIELET SKEDA

GRADI

(Artikolu 27)

Skala ta' Salarju 1
Avukat Ġenerali
Uffiċjal fi Grad 1

Skala ta' Salarju 2
Kummissarju tal-Pulizija
Uffiċjal fi Grad 2

Skala ta' Salarju 3
Ambaxxatur
Deputat Avukat Ġenerali
Deputat Kummissarju tal-Pulizija
Direttur (*Clinical*)
Uffiċjal fi Grad 3

Skala ta' Salarju 4
Assistent Avukat Ġenerali
Assistent Kummissarju tal-Pulizija
Kummissjonarju Elettorali Prinċipali
Nutar Prinċipali tal-Gvern
Konsulent
Senior Counsellor
Uffiċjal fi Grad 4

Skala ta' Salarju 5
Assistent Direttur tal-Edukazzjoni
Assistent Direttur, Servizzi Farmaċeutiċi
Assistent Registratur
Kap, Arkitett u Inġinier Civili
Kuratur Ewlieni
Kap Uffiċjal tal-Ekonomija
Inġinier Ewlieni
Kap Spettur tad-Dwana
Chief Psychologist
Chief Quantity Surveyor
Chief Scientific Officer
Deputat Direttur, Dipartiment Protezzjoni Ċivili
Deputat Direttur, Istitut għall-Istudji tat-Turiżmu
First Counsellor

Skala ta' Salarju 5 (ikompli)
Librar
Manager, Health Inspectorate
Uffiċjal fi Grad 5
Principal Information Officer
Principal Medical Officer
Uffiċjal Veterinarju Prinċipali
Project Manager (IT)
Senior Clerk Assistant
Senior Counsel
Senior Registrar
Sports Officer II
Supretendent tal-Pulizija

Skala ta' Salarju 6
Clerk Assistant
Counsel
Uffiċjal Edukattiv
General Practitioner
Head of Building & Restoration
Kap ta' Skola
Kap ta' Skola tas-Snajja
Internal Audit Manager
Manager, Dental Hygiene Services
Manager, Dental Technology Services
Manager, Medical Laboratory Technology Services
Manager, Midwifery Services
Manager, Nursing Services
Manager, Occupational Therapy Services
Manager, Office of Co-operatives
Manager, Physiotherapy Services
Manager, Podology Services
Manager, Radiography Services (Diagnostic)
Manager, Radiography Services (Therapeutic)
Manager, Speech Therapy Services
Uffiċjal Prinċipali tal-Ekonomija
Uffiċjal Prinċipali tal-Ambjent
Uffiċjal Prinċipali għall-Promozzjoni tas-Saħħa
Principal Inspector (Health & Safety)

Skala ta' Salarju 6 (ikompli)
Spiżjar Prinċipali
Principal Probation Officer
Uffiċjal Prinċipali tal-Indafa Pubblika
Principal Scientific Officer
Principal Social Worker
Principal Trading Standards Officer
Registrar
Arkitett u Inġinier Ċivili Anzjan
Inġinier Anzjan
Uffiċjal Legali Anzjan
Uffiċjal Mediku Anzjan
Senior Psychologist
Senior Quantity Surveyor
Uffiċjal Anzjan Veterinarju

Skala ta' Salarju 7
Assistent Kap ta' Skola
Assistent Kap ta' Skola tas-Snajja
Chief Assistance and Rescue Officer
Kap Stampatur
Counsellor
Kuratur
Departmental Midwifery Officer
Departmental Nursing Manager
Head, Care Centre
Uffiċjal Mediku (GP)
Operations Manager
Uffiċjal Prinċipali tal-Agrikultura
Prinċipal tal-Kulleġġ tal-Agrikultura
Principal Veterinary Support Officer
School Counsellor
Senior Information Officer
Spettur Anzjan tad-Dwana
Senior Internal Auditor
Nutar Anzjan
Spiżjar Anzjan
Uffiċjal Prinċipali Anzjan
Senior Systems Analyst (IT)
Subject Co-ordinator
Trade/Subject Co-ordinator
Trade/School Counsellor

Skala ta' Salarju 8
Arkitett u Inginier Ċivili
Kirurgu Dentali

Skala ta' Salarju 8 (ikompli)
Spettur tal-Pulizija
Internal Auditor II
Uffiċjal Legali
Uffiċjal Mediku
Uffiċjal Mediku (*GP Trainee*)
Meteorological Officer
Midwifery Officer
Nursing Officer
Spettur Prinċipali tas-Saħħa
Paramediku Prinċipali
Psychologist
Assistent Librar Anzjan
Senior Co-Operatives Officer
Uffiċjal Anzjan tal-Ekonomija
Spettur Anzjan tal-Ambent
Uffiċjal Anzjan għall-Promozzjoni tas-Saħħa
Senior House Officer
Senior Inspector (Health & Safety)
Senior Probation Officer
Senior Scientific Officer
Senior Social Worker
Senior Statistics and Research Officer
Senior Trading Standards Officer
Uffiċjal Veterinarju

Skala ta' Salarju 9
Assistent Kap Stampatur
Assistant Principal Health Inspector
Assistent Paramediku Prinċipali
Cultural Organiser
Deputy Midwifery Officer
Deputy Nursing Officer
Disablement Resettlement Officer
Inġinier
First Secretary
House Surgeon (Dentistry)
Houseman
Spettur tad-Dwana
Instructor
Arkitett u Inġinier Ċivili *Junior*
Uffiċjal Legali *Junior*
Uffiċjal Veterinarju *Junior*
Maniġer, Servizzi għas-Sigurtà
Nutar
Nutar tal-Gvern (Għawdex)

Skala ta' Salarju 9 (ikompli)
Officer i/c Operations (IT)
Operations Officer
Spiżjar
Principal Agricultural Foreman
Principal ECG Technician
Principal Pharmacy Technician
Uffiċjal Tekniku Prinċipali
Uffiċjal tal-Indafa Pubblika
Quantity Surveyor
Uffiċjal Anzjan tal-Agrikultura
Konslu Anzjan
Prokoratur Legali Anzjan
Senior Veterinary Support Officer
Station Officer
Sports Officer I
Systems Analyst (IT)
Għalliem

Skala ta' Salarju 10
Avukat għall-Għajnuna Legali
Assistent Kuratur
Assistent Kap, *Care Centre*
Assistent Librar
Marixxal Ewlieni
Skrivan tal-Kumitati
Co-operatives Officer
Uffiċjal tal-Ekonomija
Uffiċjal għall-Ambjent
Uffiċjal għall-Promozzjoni tas-Saħħa
Information Officer
Internal Auditor I
Inġinier *Junior*
Prokuratur Legali
Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi
Uffiċjal Prinċipali
Uffiċjal Prinċipali għas-Sajd
Scientific Officer
Second Secretary
Spettur Anzjan għas-Saħħa
Paramediku Anzjan
Senior Meteorological Assitant
Surġent Maġġur
Social Worker
Statistician
Statistics and Research Officer

Skala ta' Salarju 10 (ikompli)
Trading Standards Officer
Trainee Psychologists

Skala ta' Salarju 11
Assistant Uffiċjal Prinċipali
Assistant Cultural Organiser
Court Recorder in Charge
Duty Management Officer
Spettur (Stamperija)
Leading Assistance and Rescue Officer
Main Inspector
Uffiċjal fi Grad 11
Fotografu *in Charge*
Uffiċjal Prinċipali għas-Sigurtà
Programmer II (IT)
Senior Agricultural Foreman
Senior Correctional Officer
Senior ECG Technician
Uffiċjal Anzjan għas-Sajd
Senior Foreman
Marixxal Anzjan
Senior Operator (IT)
Senior Pharmacy Technician
Senior Public Cleansing Foreman
Uffiċjal Tekniku Anzjan
Surġent

Skala ta' Salarju 12
Agricultural Foreman
Uffiċjal tal-Agrikoltura
Piżatur Ewlieni
Konslu
Uffiċjal tad-Dwana
Spettur tal-Ambjent
Facilitator
Foreman
Spettur tas-Saħħa
Inspector (Health & Safety)
Library Officer
Qabla
Uffiċjal tal-Mużewijiet
Paramediku
Probation Officer
Public Cleansing Foreman
Quantity Surveyor's Assistant

Skala ta' Salarju 12 (ikompli)
Senior Care Worker
Stampatur Anzjan
Restawratur Anzjan
Staff Nurse
Uffiċjal Tekniku
Trainee Internal Auditor
Veterinary Support Officer

Skala ta' Salarju 13
Assistant Agricultural Foreman
Assistant Foreman
Assistent Uffiċjal Tekniku
Communications Officer
Computer Operator (IT)
ECG Technician
Enrolled Nurse
Instructor of Braille
Mail Officer
Marixxal
Meteorological Assistant
Officer i/c Minor Staff
Pharmacy Technician
Uffiċjal tas-Sigurtà
Fotografu Anzjan
Piżatur Anzjan

Skala ta' Salarju 14
Assistance and Rescue Officer
Assistant Veterinary Support Officer
Kuntistabbli
Correctional Officer
Uffiċjal Eżekuttiv
Uffiċjal għas-Sajd
Library Assistant
Uffiċjal fi Grad 14
Restawratur
Skrivan Anzjan
Assistent tad-Dwana Anzjan
Pustier Anzjan
Senior Technician
Senior Tradesman
Social Support Worker

Skala ta' Salarju 15
Data Control Clerk (IT)

Skala ta' Salarju 15 (ikompli)
Kindergarten Assistant
Nursing Aide
Paramedic Aide
Fotografu
Senior Court Recorder
Messaġġier Anzjan
Technician
Purtier

Skala ta' Salarju 16
Airfield Operator
Airport Attendant
Airport Office Despatcher
Care Worker
Chaplain
Skrivan
Communicator
Custodian and Guide
Assistent tad-Dwana
Għassies
Health Assistant
Pustier
Stampatur
Għassies gas-Sigurtà
Supervisor
Tradesman
Warden (Environment)
Piżatur

<u>*Gradi Industrijali Oħrajn*</u>
Armourer
Art/Graphic Technician
Bookbinder
Biċċier
Ċeramista
Construction Diver
Kok
Equipment Cover Manufacturer
Farmer
Ġardinar
Hallmarker of Gold and Silver Articles
Hospital Orderly
Jeweller
Marbler
Meter Reader

Skala ta' Salarju 16 (ikompli)
Postmortem and Mortuary Attendant
Repairer of Records
Rigger
Silversmith
Timekeeper

Skala ta' Salarju 17
Assistant Care worker
Messaġġier tal-Qorti
Court Recorder

Gradi Industrijali Grupp IV
Xufier ta' Ambulanza
Barber/Hairdresser
Heavy Plant Driver
Laboratory Operator
Seamstress
Senior Operative
Vulcaniser

Skala ta' Salarju 18
Messaġġier
Ward Clerical Assistant

Gradi Industrijali Grupp III
Boiler Attendant
Customs Auxiliary
Dairy Operative II

Skala ta' Salarju 18 (ikompli)
Deliveryman
Fuel Pump Attendant
Grave Digger
Library Attendant
Lighthouse Keeper
Motor Transport Driver
Operational Support Worker
Operative
Porter
Runway Painter
Quarryman
Stamper

Skala ta' Salarju 19
Gradi Industrijali Grupp II
General Hand
Health Attendant (Public Cleansing)
Hospital Auxiliary
Seaman II
Warden

Skala ta' Salarju 20
Gradi Industrijali Grupp I
Charwoman
Health Attendant (Public Convenience)
Labourer
Labourer (ex-Impressed Driver)
Watchman

Emendata:
A.L. 522 tal-2010;
A.L. 479 tal-2011;
A.L. 324 tal-2012;
A.L. 68 tal-2014;
A.L. 192 tal-2014;
A.L. 414 tal-2014;
A.L. 2 tal-2015;
A.L. 25 tal-2015;
A.L. 153 tal-2015;
A.L. 41 tal-2016;
A.L. 104 tal-2016;
A.L. 340 tal-2016;
A.L. 366 tal-2016;
A.L. 107 tal-2017;
A.L. 149 tal-2017;
A.L. 154 tal-2017;
A.L. 243 tal-2017;
A.L. 96 tal-2018;
A.L. 144 tal-2018;
A.L. 153 tal-2018;
A.L. 286 tal-2018;
A.L. 308 tal-2018;
XXVIII.2018.42;
A.L. 401 tal-2018;
A.L. 4 tal-2019.

IR-RABA' SKEDA
AĠENZIJI

(Artikolu 36)

Aġenzija	Funzjoni tal-aġenzija
Aġenzija dwar l-Enerġija u l-Ilma	Sabiex teżegwixxi l-funzjonijiet u d-dmirijiet tal-amministrazzjoni pubblika f'materji li jkollhom x'jaqsmu mal-iddisinjar, l-implimentazzjoni, u d-distribuzzjoni tal-ilma, l-enerġija konvenzjonali u l-politika dwar l-enerġija alternattiva
Aġenzija Identità Malta	Sabiex teżegwixxi l-funzjonijiet u d-dmirijiet tal-amministrazzjoni pubblika f'matterji li jkollhom x'jaqsmu ma' passaporti, dokumenti tal-identità, permessi ta' xogħol u residenza għal barranin, reġistrazzjoni ta' atti pubbliċi, atti tal-istat ċivili u programmi individwali ta' investiment
Aġenzija dwar Governanza tal-Bioriżorsi Agrikoli	L-irreġistrar ta' bioriżorsi agrikoli u li tippromwovi l-governanza, l-immaniġġjar u l-utilizzazzjoni ta' prattiċi li jkunu teknikament u ekonomikament fattibbli u li jħarsu l-ambjent.
Aġenzija dwar il-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali	Biex timplimenta l-funzjonijiet tal-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali skont ir-Regolamenti dwar il-Programm tal-Investitur Individwali tar-Repubblika ta' Malta (L.S. 188.03)
Aġenzija għar-Reġistru tal-Kumpanniji	Tiffunzjona bħala reġistru pubbliku għal soċjetajiet kummerċjali u teżegwixxi dawk il-funzjonijiet u d-dmirijiet relatati mar-reġistrazzjoni ta' dawk is-sħubijiet kummerċjali.
Aġenzija għall-Irkupru tar-Riżorsi u Riċiklaġġ	Biex twettaq il-funzjonijiet u dmirijiet relatati mal-ekonomija ċirkolari
Aġenzija tal-Għajnuna Legali	Biex tkun responsabbli għal, u tamministra, l-għoti tas-servizz ta' għajnuna legali fl-oqsma kollha fejn dan ikun meħtieġ

Aġenzija għal Infrastruttura Malta	Sabiex twettaq kwalunkwe funzjonijiet, ikunu kif ikunu deskritti, relatati mad-disinn, tiswija, manutenzjoni u mal-operat ta' proġetti infrastrutturali, inklużi t-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' strateġiji u politiki relatati mal-istess
Aġenzija tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija	Biex tappoġġja l-Gvern f'dak li għandu x'jaqsam mal-kummerċjalizzazzjoni ta' attivitajiet li jirrigwardaw ix-xjenza, it-teknoloġija, ir-riċerka u l-innovazzjoni.
Aġenzija Malta Marittima	Sabiex twettaq il-funzjonijiet u dmirijiet li għandhom x'jaqsmu mal-promozzjoni, żvilupp u tkabbir tas-settur marittimu.
Aġenzija ta' *Malta International Contemporary Art Space*	Biex tkun responsabbli għat-tisħiħ u l-iżgurar tal-kisba tal-ogħla kwalità fl-arti kontemporanja.
Aġenzija dwar Visa u Residenza f'Malta	Sabiex teżegwixxi l-funzjonijiet u d-dmirijiet tal-amministrazzjoni pubblika f'materji li jkollhom x'jaqsmu ma' ħruġ ta' viżi ta' residenza minn investiment u materji amminstrattivi oħra li jkollhom x'jaqsmu ma' individwi li jixtiequ jibqgħu jew joqgħodu għal żmien indefinit f'Malta jew Għawdex.
Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu	Biex tgħin lill-Gvern fil-qasam tal-litteriżmu
Aġenzija għar-Reġistrazzjoni tal-Artijiet	Sabiex teżegwixxi l-funzjonijiet u d-dmirijiet tal-amministrazzjoni pubblika f'materji li jkollhom x'jaqsmu ma' Reġistrazzjoni ta' Artijiet u Reġistrazzjoni ta' *Condominia*
Aġenzija għas-Sistema ta' Infurzar Lokali	Biex twettaq il-funzjonijiet u d-dmirijiet li jirrigwardaw l-infurzar ta' kwalunkwe liġi, regolament jew ordinament, liema infurzar ġie delegat lil kumitati reġjonali, kunsilli lokali jew lil dawk l-awtoritjiet lokali jew reġjonali oħra kif huma msemmija fl-Att dwar Kunsilli Lokali.
Aġenzija ta' Malta għall-Programm tal-Investitur Individwali	Sabiex twettaq il-funzjonijiet u dmirijiet tal-amministrazzjoni pubblika tal-Programm tal-Investitur Individwali tal-Gvern ta' Malta, kif stabbilit bi u taħt l-Att dwar iċ-Ċittadinanza Maltija u sabiex tikkopera mal-Aġenzija Identità Malta, f'kull materja, inkluż it-twaqqif u l-implimentazzjoni ta' strateġiji u ta' politika.
Aġenzija tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea	Biex tippromwovi, timplimenta u tmexxi il-Programm Erasmus+, u programmi u inizjattivi oħra tal-Unjoni Ewropea
Aġenzija SAPPORT	Sabiex teżerċita u teżegwixxi l-funzjonijiet u d-dmirijiet li qabel kienu eżerċitati mill-Aġenzija SAPPORT fi ħdan il-Foundation for Social Welfare Services, kif ukoll kull materja oħra li taqa fl-ambitu ta' appoġġ u ħarsien ta' persuni b'diżabilità
Aġenzija Żgħażagħ	Sabiex tiġi integrata l-Politika taż-Żgħażagħ u tissostitwixxi s-Sezzjoni taż-Żgħażagħ eżistenti billi jiġu provduti Servizzi taż-Żgħażagħ mill-Gvern

Ċentru Nazzjonali għal *Aerospace*	Sabiex jiżviluppa, jagħmel riċerki dwar, u jtejjeb l-industrija tal-avjazzjoni u politika relatata, li tinkludi t-tnidija u l-immanġiġjar ta' programmi u proġetti relevanti
Istitut għall-Edukazzjoni	Sabiex iservi ta' pjattaforma għall-għarfien, twettieq u sostenn tal-politika tal-Gvern fejn għandu x'jaqsam mal-formazzjoni, il-kwalità u l-i*standards* li jippromwovu u jiżviluppaw it-taħriġ u l-bini tal-kapaċità tal-gradi tal-edukaturi u tal-professjonisti fis-settur edukattiv u f'dimensjoni Ewropea u internazzjonali u sabiex jintlaħqu dawk kollha li huma u, jew li jistgħu jkunu involuti fl-oqsma tal-edukazzjoni u f'rabta mal-kuntest soċjo-ekonomiku.
Management Efficiency Unit	Biex tappoġġja inizjattivi għall-bidla fis-settur pubbliku billi tipprovdi pariri ta' konsulenza
MEUSAC	Tinvolvi lill-imsieħba fil-proċessi tal-UE permezz tal-konsultazzjoni, it-tixrid tal-informazzjoni u l-assistenza dwar programmi ta' fondi tal-UE
Aġenzija Servizzi.gov	Sabiex twettaq il-funzjonijiet relatati mal-għoti ta' aċċess ta' kemm jista' jkun servizzi tal-Gvern lil kemm jista' jkun utenti tas-servizzi, flimkien mad-Dipartimenti responsabbli u entitajiet Governattivi, permezz ta' servizz fuq bażi reġjonali ta' *hubs*, *multi-channel* u *one-stop*
Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali	Biex tappoġġja l-Avukat Ġenerali fir-rwol tiegħu ta' konsulent legali prinċipali tal-Gvern u ta' uffiċjal prosekutur ewlieni
Unità għall-Iżvilupp tar-Riżorsi Umani fl-Amministrazzjoni Pubblika	Biex jintlaħqu l-bżonnijiet tat-taħriġ mill-ġdid u tal-iżvilupp tas-snajja mill-ġdid ta' impjegati pubbliċi
ŻFIN Malta	Sabiex teżegwixxi l-funzjonijiet u d-dmirijiet skont ir-regolament 3 tar-Regolamenti dwar ŻFIN Malta, L.S 444.04.

Miżjuda:
II. 2018.3.
Emendat:
A.L. 356 tal-2018.

IL-ĦAMES SKEDA
(Artikolu 48B)

L-EWWEL TAQSIMA

Ambaxxaturi, Kummissarji Għolja jew rappreżentanti prinċipali ta' Malta għal pajjiżi fejn huma maħtura bħala Ambaxxaturi residenti, Kummissarji Għolja jew rappreżentanti prinċipali.

IT-TIENI TAQSIMA

Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta

Iċ-*Chairman* tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta

Ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma

Iċ-*Chairperson* tal-Awtorità għat-Trasport f'Malta

Iċ-*Chairman* tal-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

Iċ-*Chairman* tal-Awtorità Maltija dwar il-Logħob

Iċ-*Chairperson* tal-Bord tal-Ippjanar tal-Awtorità tal-Ippjanar

Iċ-*Chairperson* tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi

Il-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji

Iċ-*Chairperson* tal-Awtorità tal-Artijiet

Iċ-*Chairman* tal-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur

L-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni tal-Awtorità dwar il-Mediċini

Iċ-*Chairperson* tal-Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta

Iċ-*Chairman* tal-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla

Iċ-*Chairman* tal-Korp għall-Analisi ta' Informazzjoni Finanzjarja

Iċ-*Chairman* tal-Awtorità tal-Innovazzjoni Diġitali ta' Malta

Il-lista ta' karigi hawn fuq stabbilita għandha titqies li tinkludi kwalunkwe kariga oħra li fiha jistgħu minn żmien għal żmien jiġu vestiti l-funzjonijiet legali tal-karigi fuq imsemmija sew jekk fl-istess entità kif ukoll jekk f'entità oħra, apparti Dipartiment tal-Gvern, li tista' minn żmien għal żmien titwaqqaf sabiex twettaq l-imsemmija funzjonijiet legali.".

IT-TIELET TAQSIMA

Formola għal parir li għandu jingħata
mill-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi

"Ministru,

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi organizza smigħ ta' qabel il-ħatra fir-rigward tal-ħatra proposta ta' ..... bħala ..... ta' ....., u wara li qies ir-riżultati tas-smigħ ta' qabel il-ħatra, iddeċieda li jagħti parir favur/kontra l-ħatra proposta.

Chairperson

Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi